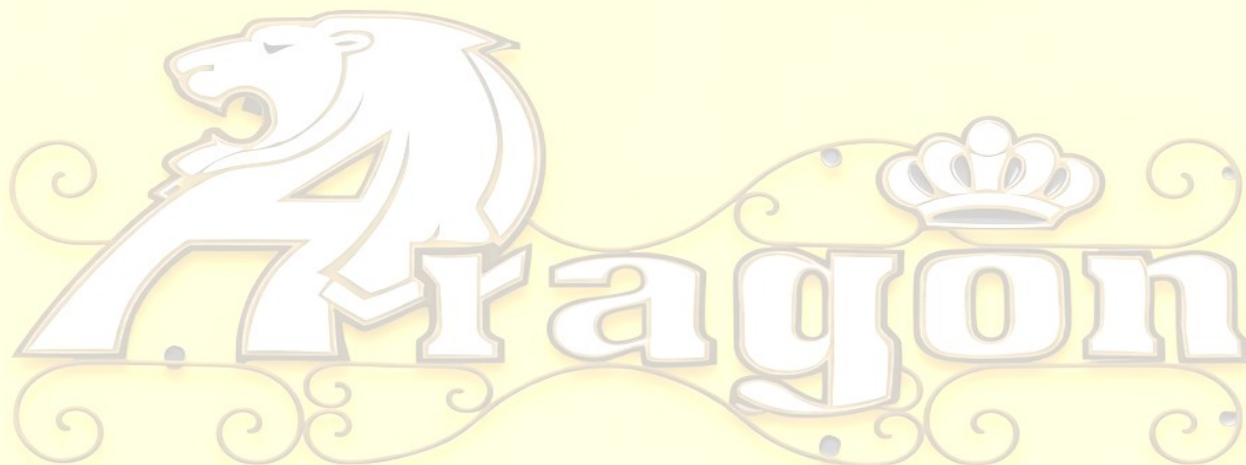
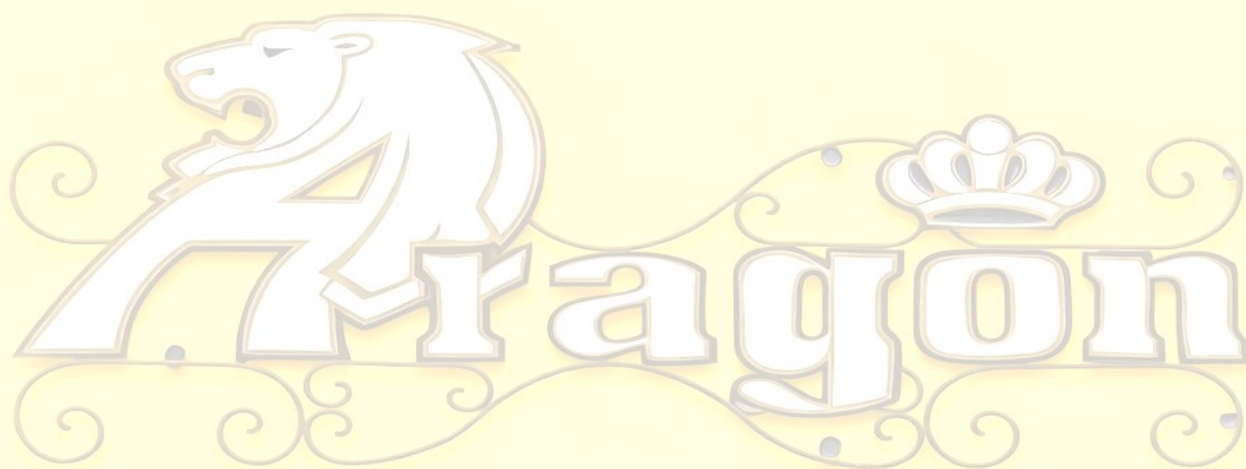


ÍNDICE GENERAL

DATOS DE LA ESCRITURA	3
REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON	4
GENERALIDADES.....	4
PREAMBULO	5
PRINCIPIOS.....	6
TITULO I.....	6
CAPITULO I: TRADICION	6
REGLAMENTO DE COPROPIEDAD DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON	8
TITULO I.....	8
CAPITULO I: DE LA CONSTITUCION.....	8
CAPITULO II: DETERMINACION DEL INMUEBLE	8
CAPITULO III: OBJETO Y ALCANCE.....	9
CAPITULO IV: DETERMINACION Y TRADICION DEL INMUEBLE	10
CAPITULO V: DE LOS BIENES FÍSICOS - CLASIFICACION Y DESTINACION	11
BIENES FÍSICOS.....	11
CAPÍTULO VI: CUADRO DE ÁREAS.....	23
1. CUADRO DE ÁREAS COMUNES.....	23
2. CUADRO DE ÁREAS PRIVADAS.....	23
CAPÍTULO VII: COEFICIENTE DE COPROPIEDAD.....	24
CAPÍTULO VIII: CONTRIBUCIÓN DE LAS EXPENSAS COMUNES.....	25
CAPÍTULO IX: DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DE CONVIVENCIA	30
CAPÍTULO X: HIPOTECAS.....	33
CAPÍTULO XI: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.....	33
I. LA ASAMBLEA GENERAL	34
II. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	38
III. EL ADMINISTRADOR	39
CAPÍTULO XII: ÓRGANOS DE CONTROL	40
REVISOR FISCAL	40
CAPÍTULO XIII: LIBROS DE CONTROL	41
CAPÍTULO XIV: REGLAMENTOS ESPECIALES	42
I. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.....	42
II. DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

REGLAMENTACIONES GENERALES	45
III. DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES	46
IV. COBRO EXPENSAS COMUNES	48
V. REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE LA PISCINA	48
VI. REGLAMENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SALÓN COMUNAL, KIOSCO Y B.B.Q	50
VII. REGLAMENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN	51
VIII. REGLAMENTO INTERNO PARA LA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL CONDOMINIO	52
IX. REGLAMENTO INTERNO DE PORTERÍA PRINCIPAL.....	52
CAPÍTULO XV: DE LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN.....	54
I. DE LA LIQUIDACIÓN	54
II. DE LA EXTINCIÓN	54
CAPÍTULO XVI: DE OTRAS DISPOSICIONES.....	55



DATOS DE LA ESCRITURA

Número de la Escritura: TRES MIL CIENTO QUINCE (3115)

Fecha: Noviembre 06 del 2008

Naturaleza Jurídica del Acto: Reforma del Reglamento de Propiedad Horizontal

Persona que Interviene en el Acto / Contrato: [REDACTED], identificado con cédula de ciudadanía número [REDACTED] de Neiva, obrando en su calidad de Administrador del Conjunto Residencial "Aragón" - Propiedad Horizontal.

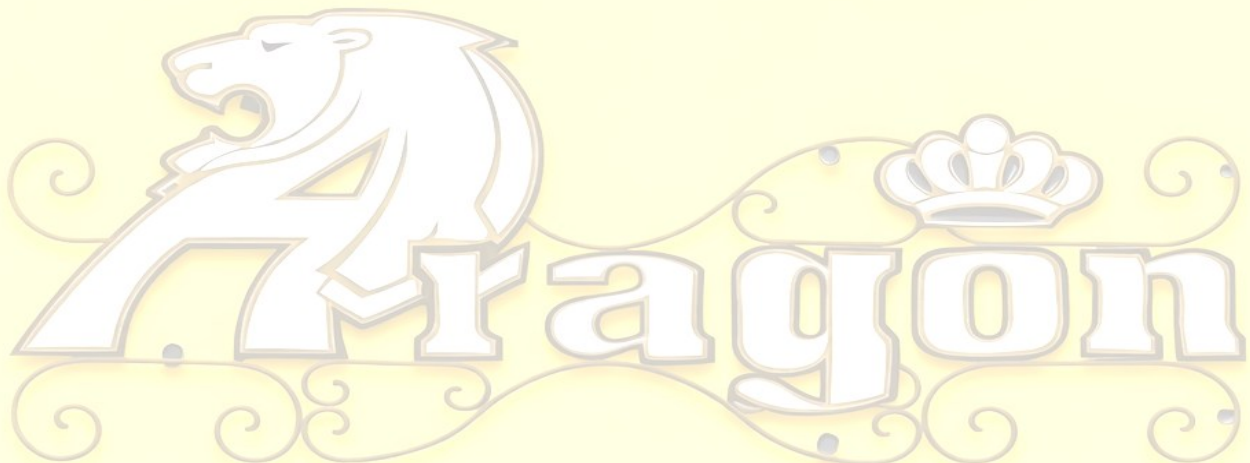
En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil ocho (2.008), al Despacho de la Notaría Tercera del Círculo de Neiva, cuyo titular en ejercicio es Juan Osorio Méndez, compareció el señor [REDACTED], quien se identificó con la cédula de ciudadanía número [REDACTED] expedida en Neiva (H), mayor y vecino de Neiva, y manifestó:

Primero: Que mediante escritura pública número 2970 del 14 de Diciembre del 2005 de la Notaría Quinta de Neiva, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva, bajo los folios de matrícula inmobiliaria que del número 200-185155 va al número 200-185194, se elevó a escritura pública el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial "Aragón".

Segundo: Que la Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios del Conjunto Residencial "Aragón", en su reunión celebrada el día trece (13) de Septiembre del año dos mil ocho (2008), según Acta de dicha fecha, aprobó por unanimidad la Reforma del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial "Aragón".

Tercero: Que igualmente en dicha Asamblea General de Copropietarios, celebrada según Acta el 13 de Septiembre del 2008, se autorizó para que, en su carácter de Administrador del conjunto, elevara a escritura pública la reforma del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial "Aragón".

Cuarto: Que en consecuencia, en su carácter de Administrador del Conjunto Residencial "Aragón", debidamente autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios celebrada el día 13 de Septiembre del 2008, procede por medio del presente público instrumento a elevar a escritura pública la correspondiente reforma del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial "Aragón", para todos los efectos legales, administrativos y contractuales, de conformidad con el siguiente texto expedido por la Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios.



REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON

Calle 19 No. 45 A 41 - N.I.T 900.140.902-3 - Neiva, Huila

GENERALIDADES

Los copropietarios del Conjunto Residencial Aragón, ubicado en la calle 19 No. 45 A 41 de la actual nomenclatura de la ciudad de Neiva, teniendo en cuenta:

Que es necesario que nuestra comunidad, atendiendo los fundamentos y principios generales que inspiran la función social de la copropiedad inmueble horizontal y que esta se desarrolle armónicamente y obtenga para sus habitantes una mejor calidad de vida, todo de acuerdo a las orientaciones sociales que se establecieron en nuestra organización y de conformidad a la Ley 675 del 2001, por medio del cual se adiciona el presente reglamento de propiedad horizontal, la cual conforma una indudable integración funcional, ambiental y espacial de las construcciones con el entorno que fomentan la privacidad de todos sus habitantes, sin menoscabo del estricto cumplimiento de las normas urbanísticas fijadas por los entes encargados para tal fin y aceptando que nuestro condominio está integrado arquitectónica y funcionalmente, y a su vez comparte elementos estructurales con su entorno.

El Conjunto Residencial Aragón es una persona jurídica con domicilio en la ciudad de Neiva, con autonomía administrativa, renta y patrimonio propio, no tendrá ánimo de lucro y le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley y este reglamento.

RESUELVEN

PRIMERO: Declarar de manera clara y pública la voluntad de acogerse a la Ley 675 del 2001, manifestando que a partir de la fecha acatan, aceptan y se someten a las disposiciones de la presente Ley, para lo cual se autoriza amplia y suficientemente al Administrador del Conjunto Residencial Aragón para que eleve a escritura pública, en la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Neiva, esta declaración, que junto con el Reglamento de Copropiedad, Reglamento de piscina, Reglamento de Consejo de Administración, Reglamento de Barbiquí, Reglamento de salón social y Reglamento de Convivencia, formarán parte del Conjunto Residencial Aragón.

SEGUNDO: Igualmente, y para que la declaración anterior tenga cumplida ejecución, resuelven desafectar los bienes comunes no esenciales a favor de la persona jurídica denominada Conjunto Residencial Aragón a fin de cumplir con lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 675 del 2001, que establece que se podrá desafectar la calidad de común de bienes comunes no esenciales, los cuales pasarán a ser del dominio particular de la persona jurídica que surge como efecto de la constitución al régimen de propiedad horizontal y estará sometida a la reglamentación del Consejo de Administración y a las determinaciones permitidas al Administrador (a) del conjunto.

TERCERO: Que, en consecuencia, los copropietarios solicitan que la reforma de los estatutos y las autorizaciones de la autoridad competente sean registradas de forma legal, tomando nota de la transferencia de la propiedad de los bienes comunes no esenciales a favor de la persona jurídica denominada Conjunto Residencial Aragón.

CUARTO: El Conjunto Residencial Aragón está identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-132431 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Neiva, Código Catastral No. 01-08-0218-006-000, con área de construcción aproximada de 6.495,30 metros cuadrados, ubicado en la Calle 19, distinguido con la nomenclatura cuarenta y cinco A (45 A) cuarenta y uno (41) de la ciudad de Neiva. Vale la pena resaltar que

el acto de transferencia no tiene valor alguno, por cuanto solo se trata de una obligación impuesta por normas legales y en cumplimiento de la función social asignada al condominio.

PREAMBULO

Este es el Reglamento que determina los derechos y obligaciones recíprocas de los copropietarios del inmueble Conjunto Residencial Aragón sobre cuyos terrenos y divisiones se constituye propiedad horizontal separada en la forma establecida por la Ley 675 del 2001 y demás leyes que los adicionan y reforman.

Este Reglamento tiene el carácter de obligatorio, no solo para el actual propietario sino para cualquier otro en el futuro como adquiriente de áreas privadas, derechos reales en el edificio y para las personas que a cualquier otro título usen y gocen las áreas comunes y privadas como simples tenedores.

Este Reglamento determina en el inmueble los bienes privados, los bienes comunes, los bienes comunes no esenciales y los módulos de contribución. Contiene además las normas de reglamento de uso para la administración, conservación y reparación del bien raíz y demás normas para su utilización comunitaria, así como el manual de convivencia pacífica en la función social de la copropiedad.

PARÁGRAFO No. 1. VENTA O ENAJENACIÓN: La enajenación de los derechos sobre una casa con las correspondientes facultades jurídicas inherentes al uso y goce de los bienes comunes, obliga al propietario a exigir del adquiriente su expresa aceptación a las disposiciones de este Reglamento, la que debe constar en la escritura de venta. Igual obligación se establece cuando la unidad de dominio privado sea dada en arrendamiento, o cedida su tenencia, posesión, uso y goce o se grave a cualquier título.

PARÁGRAFO No. 2. NORMATIVIDAD: Se declaran incorporadas a este Reglamento todas las disposiciones de la Ley 675 del 03 de agosto del 2001 y de los Decretos que la adicionen, modifiquen o parcialmente la deroguen y por decisión de la Asamblea General de Copropietarios, máxima autoridad administradora del Conjunto Residencial, con el lleno de los requisitos que aquí mismo se estatuyen. Cuando en el presente Reglamento de Copropiedad y Administración no se encuentre norma expresamente aplicable a un caso determinado dentro del articulado del presente Reglamento, se aplicarán las disposiciones de la Ley 675 de 2001 o en su defecto los ordenamientos que en las leyes y normas generales de la Legislación Colombiana y finalmente a la jurisprudencia y doctrinas de otros países que tengan establecida la propiedad horizontal en cuanto a que regulen situaciones, relaciones o materias análogas. Para tal efecto se aplicarán en su orden: 1. Constitución Nacional. 2. Leyes generales o marco como la Ley 9 de 1989 Reforma Urbana, Ley 388 del 1997, Plan de Ordenamiento Territorial. 3. Las disposiciones del Código Civil Colombiano y leyes concordantes o reformativas del mismo, de manera directa o por analogías; se acudirá al Comité de Convivencia, ente que fallará en equidad. 4. Decretos reglamentarios de la Ley, Decreto 1052 de 1998 y Decreto 1504 de 1998. 5. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, Código Político y las demás disposiciones legales que regulen casos o situaciones análogas.

PARÁGRAFO No. 3. MEDIDAS: Cuando en este Reglamento se expresen medidas sobre unidades de propiedad privada o común se consideran expresadas en forma aproximada. Toda vez que las áreas de propiedad privada se entienden vendidas como cuerpo cierto y no por cabida.

PARÁGRAFO No. 4. CONSULTAS: En cuanto a las restricciones impuestas al dominio o a su ejercicio por razones de conveniencia o vecindad que no tratare este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Código Civil, a las leyes que lo adicionen y reformen así como a las normas del Código de Policía. Todo lo dicho a los propietarios en lo relativo a prohibiciones y a reglas sobre el uso de los bienes de dominio privado o común, se entenderán también para quienes a cualquier título ocuparen las áreas privadas.

PARÁGRAFO No. 5. DESTINACIÓN: Las áreas privadas a que se refiere este Reglamento serán destinadas para actividades residenciales. Toda vez que el **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** es de uso residencial de conformidad con la normatividad urbanística vigente, las disposiciones de este Reglamento son de obligatorio cumplimiento por todos los copropietarios. Toda cesión o traspaso a cualquier título que afecte la casa no incide para nada la responsabilidad y el inmueble área de dominio particular será garantía real para el cobro de las obligaciones a favor de la Administración y/o del Condominio, conforme lo establece el Art. 29 de la Ley 675 del 2001.

PRINCIPIOS

Este Reglamento de Propiedad Horizontal estará regido por los siguientes principios:

1. **FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD:** Este reglamento de propiedad horizontal deberá respetar la función social y ecológica de la propiedad, y por ende, deberá ajustarse a la normatividad urbanística vigente.
2. **CONVIVENCIA PACÍFICA Y SOLIDARIDAD SOCIAL:** El reglamento de propiedad horizontal deberá propender por el establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores del bien inmueble.
3. **RESPECTO A LA DIGNIDAD HUMANA:** El respeto a la dignidad humana debe inspirar las actuaciones de los integrantes de los órganos de administración de la copropiedad, así como las de los copropietarios para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de la Ley.
4. **LIBRE INICIATIVA EMPRESARIAL:** Atendiendo las disposiciones urbanísticas vigentes, el reglamento de propiedad horizontal del Conjunto Residencial Aragón Unidad Inmobiliaria Cerrada Propiedad Horizontal, así como los integrantes de los órganos de administración respectivos, deberán respetar el desarrollo de la libre iniciativa privada dentro de los límites del bien común.
5. **DERECHO AL DEBIDO PROCESO:** Las actuaciones de la Asamblea o del Consejo de Administración, tendientes a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, deberán consultar el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación.

TITULO I

CAPITULO I: TRADICION

En la ciudad de Neiva, Departamento de Huila, República de Colombia, ante mí Notario Primero de este Círculo Notarial de Neiva, compareció: [REDACTED] mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número [REDACTED] expedida en Neiva, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], quien obra en este acto en nombre y representación legal de la Sociedad Constructora Santa Lucía Ltda., con domicilio en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en su calidad de Gerente General, con Matrícula Mercantil No. 79.216-03, constituida mediante Escritura Pública No. 2546 del 31 de octubre de 1996 de la Notaría Segunda del Círculo de Neiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva bajo el No. 9702 del Libro IX, todo lo cual lo acredita con el certificado de la Cámara de Comercio de Neiva que adjunta para su protocolización con el presente instrumento público y manifestó:

Primero: Que la Sociedad que representa es propietaria del siguiente predio denominado Aragón, ubicado en el perímetro urbano de la ciudad de Neiva, con una extensión de 6.495,30 metros cuadrados, distinguido con nomenclatura No. 45 A -41 de la Calle 19 v alinderado de la siguiente manera:

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

Por el NORTE: en longitud de 119.90 metros, colindando con la vía pública Calle 20.

Por el SUR: en longitud de 120.00 metros, colindando con la vía pública Calle 19.

Por el ORIENTE: en longitud de 54.15 metros, colindando con la vía pública Carrera 46.

Por el OCCIDENTE: en longitud de 54.15 metros, colindando con la vía pública Carrera 45.

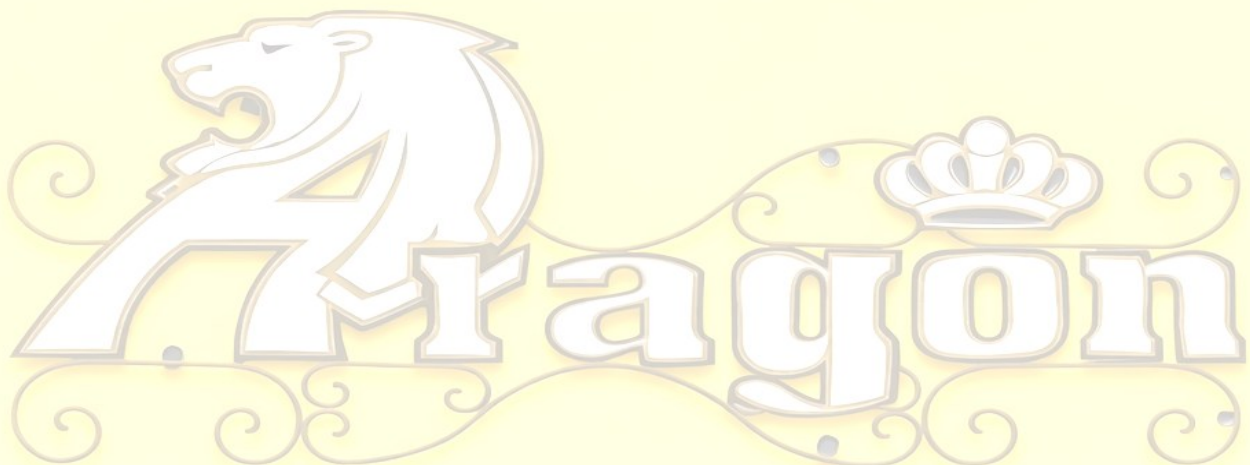
Inscrito bajo el Código Catastral 01-08-0218-0006-000 y registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria 200-132431.

Segundo: Que en el lote descrito en la cláusula anterior, se proyectó el Conjunto Residencial denominado "Aragón", aprobado por la Curaduría Urbana Segunda mediante Resolución Número 20-197 del 11 de mayo de 2005, el que se someterá al Régimen de Propiedad Horizontal de conformidad a las disposiciones de la Ley 675 del 3 de Agosto del 2001.

Tercero: Que con el fin de someter a este régimen el inmueble ya relacionado, presenta para su protocolización, conforme al Artículo 6 de la misma Ley, los cuales se entienden incorporados al presente instrumento público los siguientes documentos:

- a) Memoria Descriptiva.
- b) Copia de los planos urbanísticos y arquitectónicos, planos de localización y linderos, nomenclatura y área de cada uno de los bienes privados y comunales que forman parte de la propiedad horizontal correspondiente.
- c) Licencia contenida en la Resolución Número 20-197 del 11 de mayo de 2005 de la Curaduría Urbana Segunda.
- d) Proyecto de División.
- e) Paz y salvos municipales.
- f) Escritura Pública No. 2668 del 25 de noviembre de 2004.
- g) Certificado de Libertad y Tradición vigente 200-132431.

Cuarto: Que para los efectos de la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, eleva a escritura pública el texto del Reglamento de Propiedad Horizontal y Administración del Conjunto Residencial Aragón.



REGLAMENTO DE COPROPIEDAD DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON

TITULO I

CAPITULO I: DE LA CONSTITUCION

ARTICULO 1.- DE LA CONSTITUCION Y OBJETO DE LA PERSONA JURIDICA: La Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial Aragón, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los copropietarios de los bienes de dominio particular. Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los copropietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la Ley y este Reglamento de Propiedad Horizontal.

PARÁGRAFO: Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a zonas comunes, la persona jurídica del Conjunto Residencial Aragón, que surge como efecto de la constitución al Régimen de Propiedad Horizontal, podrá ser considerada como usuaria única frente a las empresas prestadoras de los mismos, si así lo solicita, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las respectivas zonas comunes.

ARTICULO 2.- DEL RECONOCIMIENTO: El registro y certificación sobre la existencia y representación legal de la persona jurídica que aquí se constituye, le corresponde al Alcalde Municipal de Neiva, por la ubicación del inmueble sometido al presente Régimen. Para que se efectúe el registro y se expida la correspondiente certificación, deberá presentarse ante dicha Alcaldía la solicitud de Registro acompañada de la copia auténtica de la escritura de protocolización del Reglamento de Propiedad, debidamente registrada en la Oficina de Registros. En caso que en el escrito del reglamento no se haya determinado el administrador, se requiere presentar la copia del acta de la Asamblea, suscrita por el presidente y el secretario, en que conste la decisión mayoritaria de la elección del órgano supremo de dirección y administración de la propiedad, el administrador.

CAPITULO II: DETERMINACION DEL INMUEBLE

ARTICULO 3.- DEL NOMBRE Y DOMICILIO: El inmueble objeto de este Reglamento se denomina convencionalmente con el nombre de Conjunto Residencial Aragón y su domicilio es la ciudad de Neiva, departamento del Huila, República de Colombia.

ARTICULO 4.- PATRIMONIO: El patrimonio de la persona jurídica está constituido por la totalidad de los bienes comunes, por los ingresos provenientes de las cuotas ordinarias y extraordinarias, las multas, intereses y demás ingresos que se generen a su favor, a cualquier título.

PARÁGRAFO: Los bienes comunes de la copropiedad se deben avaluar por lo menos cada cinco (5) años con el fin de mantener los valores reales de reconstrucción para la toma de los seguros.

ARTICULO 5.- NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DE LA PERSONA JURIDICA: La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal del Conjunto Residencial, es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la de Conjunto Residencial Aragón y su domicilio será la ciudad de Neiva y tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986.

PARÁGRAFO: La destinación de algunos bienes que produzcan renta para sufragar expensas comunes, no desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro.

CAPITULO III: OBJETO Y ALCANCE

ARTICULO 6.- OBJETO: El presente reglamento consagra los derechos y prescribe las obligaciones de los copropietarios y titulares de derechos reales, y como simples tenedores u ocupantes en general del Conjunto Residencial Aragón. Determina la totalidad del inmueble, los bienes privados y los bienes comunes en que se divide. Contiene las normas para su administración, conservación y reparación. Regula las funciones que corresponden a la asamblea de copropietarios y su organización y composición; prescribe las facultades, los deberes y las formas de elección del administrador o representante de copropiedad o la persona jurídica. Dispone la distribución de cuotas por conceptos de expensas necesarias para la administración, conservación y mejor uso de los bienes y servicios comunes y reglamenta en general todas las relaciones y situaciones materiales y jurídicas que se presenten dentro de este instituto de la propiedad horizontal. Se declaran incorporadas a este reglamento la Ley 675 del 2001 y las resoluciones que lo adicionan, modifiquen o parcialmente lo deroguen emanadas por ley y las que adicione la Asamblea General de Copropietarios, con el lleno de los requisitos que aquí mismo se estatuyen. Cuando no se encuentren normas expresamente aplicables a un caso determinado dentro del articulado del presente reglamento se aplicará los ordenamientos de las Leyes de la República que regulen casos o situaciones similares.

ARTICULO 7.- PROPIEDAD Y TITULO DE DOMINIO: El derecho de dominio pleno y posesión del lote sobre el cual se construyó el Conjunto Residencial Aragón que se reglamenta, conforme a lo previsto en la ley 675 del 2001 era de propiedad en un cien por ciento (100%) de la Sociedad Constructora Santa Lucía Ltda., con domicilio en el municipio de Neiva, departamento del Huila, Nit 813.001.376-8, con matrícula mercantil No. 79.216-03, constituida mediante escritura pública no. 2546 del 31 de octubre de 1996 de la notaría segunda del círculo de Neiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva bajo el no. 9702 del libro IX. Adquirido a la sociedad Alvarez Gómez Asociados Ltda. mediante escritura pública número 2668 del 25 de noviembre del 2004 de la notaría quinta de Neiva, según la siguiente tradición: círculo registral: 200 Neiva, Departamento: Huila, municipio: Neiva, vereda: Neiva, fecha apertura: 28/4/1997, radicación: 1997-6879 con escritura de 21/4/1997, código catastral: 01-08-0218-0006-000, estado del folio: cerrado, código catastral anterior: sin información. Descripción: cabida y linderos: lote de terreno con extensión aproximada de 6.495,30 m2, alinderado como consta en la escritura #814 del 21 de abril de 1997 notaría 5 de Neiva, según decreto 1711 de 06-07/84.

(Nota de depuración: Las páginas 15 y 16 describen la cadena exhaustiva de títulos anteriores y desglobes de los predios históricos denominados "El Chaparro", "La Jabonera" y "Las Palmas", adquiridos sucesivamente entre 1953 y 1997 por [REDACTED] Inversiones Barqui & Cía. Ltda., e Inversiones Ag. & Cía. S. en C., los cuales se engloban bajo esta escritura para formar un solo globo de terreno donde se desarrolla el Conjunto Residencial Aragón).

Los globos de terreno adquiridos mediante las citadas escrituras se engloban con esta escritura para que formen uno solo y en él desarrollar el Conjunto Residencial Aragón. Las edificaciones que conforman el Conjunto Residencial Aragón acceden a su propiedad, derecho de dominio y posesión por construirlas a sus expensas o con su financiación de acuerdo con el Proyecto aprobado por las autoridades Municipales competentes mediante la Licencia de construcción No. 20-197 del 11 de mayo del 2005 de la Curaduría Urbana Segunda de Neiva.

ARTICULO 8.- EFECTOS - OBLIGATORIEDAD: Las disposiciones del presente Reglamento del cual hacen parte integrante los planos de localización y linderos, planos arquitectónicos, Memoria Descriptiva del inmueble, tendrá fuerza obligatoria, tanto para los copropietarios del Conjunto Residencial Aragón, como en lo pertinente para cualesquier titular de derechos reales, para los tenedores o simples ocupantes y en general para las personas que a cualquier título o causa, usen o gocen las Unidades privadas en que el inmueble se subdivide y

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

las unidades o bienes comunes. En toda operación que implique el traspaso de dominio o constitución de cualquier otro derecho real, o mera cesión a título legítimo del uso, goce o disfrute sobre una unidad privada, se entiende de derecho incluidas las disposiciones de este Reglamento.

PARÁGRAFO 1. Requisitos: Para ser considerado propietario de una unidad privada, con todas las consecuencias inherentes a dicho carácter, será suficiente su adquisición a cualquier título y en cualquier forma reconocida por el Derecho, siempre y cuando se haya perfeccionado el traspaso de dominio en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y comunicado mediante carta a la administración, en donde se indique el nombre, apellidos y domicilio del adquirente y la fecha y particularidad del acto de su adquisición. Además deben comprobarse tales circunstancias con la exhibición de la escritura de propiedad debidamente registrada, ante el administrador dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de adquisición. El (la) administrador(a) deberá dejar constancia en la escritura de la anotación hecha en el libro de registro de copropietarios.

PARÁGRAFO 2: De no cumplirse las anteriores formalidades y solamente para los efectos del presente reglamento, será tenido por copropietario quien figure en el libro de registro de copropietarios, sin perjuicio de que el nuevo adquirente también permanezca sometido a las disposiciones de este reglamento.

PARÁGRAFO 3: El domicilio de los copropietarios del Conjunto Residencial Aragón, para todos los actos judiciales o extrajudiciales relacionados con la propiedad o cualquier otro derecho o acción sobre las mismas será en la Ciudad de Neiva, Departamento del Huila.

PARÁGRAFO 4. Traspasos posteriores: Cumplidos los requisitos para enajenar una unidad a cualquier título, cada dueño se obliga a:

- a) Comunicar a la administración el nombre, apellido y domicilio del nuevo adquirente.
- b) Exigir al nuevo adquirente en la escritura de transferencia su expresa aceptación y conformidad con el presente reglamento.
- c) Ceder al nuevo adquirente su cuota parte de los fondos de reserva como también de su porcentaje sobre los bienes de uso común.
- d) A presentar el paz y salvo por todo concepto de administración ante el notario que vaya a protocolizar la transferencia.

PARÁGRAFO 5. Responsabilidad: Cada propietario de unidad privada es solidariamente responsable de los actos u omisiones de las personas a quienes les diere en arrendamiento, usuarios o tenedores a cualquier título, en forma permanente o transitoria, y de los daños y perjuicios que estas personas ocasionen con su conducta al Conjunto Residencial Aragón, a las demás unidades, a sus ocupantes o a terceras personas, ya que ninguna clase de contrato o compromiso con particulares exonera al titular de la unidad privada de la responsabilidad que tiene ante el Conjunto Residencial, respecto a lo establecido en este reglamento.

CAPITULO IV: DETERMINACION Y TRADICION DEL INMUEBLE

ARTICULO 9.- DETERMINACION: El inmueble a que hace alusión este Reglamento está localizado en la Calle 19 No. 45 A 41, construido en el Lote de terreno denominado LOTE ARAGON, con una extensión de 6.495,30 metros cuadrados y alinderado de la siguiente manera:

Por el NORTE: en longitud de 119.90 metros, colindando con la vía pública Calle 20.

Por el SUR: en longitud de 120.00 metros, colindando con la vía pública Calle 19.

Por el ORIENTE: en longitud de 54.15 metros, colindando con la vía pública Carrera 46.

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

Por el OCCIDENTE: en longitud de 54.15 metros, colindando con la vía pública Carrera 45.

Inscrito bajo el Código Catastral 01-08-0218-0006-000 y registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria 200-132431.

PARÁGRAFO: En el lote anteriormente descrito se proyectó el Conjunto Cerrado denominado "Conjunto Residencial Aragón", el cual se someterá al régimen de propiedad horizontal; consta de 40 unidades privadas Viviendas Unifamiliares de dos (2) pisos, distribuidas en dos (2) Tipos, así: Tipo 1: Con 24 viviendas Casas 1 a la 24 inclusive y Tipo 2: Con 16 viviendas Casas 25 a la 40 inclusive.

ARTICULO 10.- TITULOS DE PROPIEDAD: El lote en el cual se localiza el Conjunto Residencial Aragón, el cual se someterá al régimen, es de propiedad de la Constructora Santa Lucía Ltda., quien lo adquirió por compra hecha a la Sociedad Álvarez Gómez Asociados Ltda., mediante Escritura Pública No. 2.668 del 25 de noviembre de 2004, otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de Neiva, debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, el día 07 de diciembre de 2004 bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria 200-132431 e inscrito en el catastro vigente bajo el número 01-08-0218-0006-000 y la construcción por haberla levantado a expensas de la sociedad.

ARTICULO 11.- ANEXOS: Para los fines de normatividad correspondiente, hacen parte del escrito del reglamento los siguientes documentos:

1. Memoria descriptiva.
2. Certificado de nomenclatura.
3. Reducción de los correspondientes planos.
4. Proyecto de división de las áreas comunes y privadas.
5. Escritura Pública No. 2.668 del 25 de noviembre de 2004.
6. Paz y salvo de Impuesto predial del año gravable del 2005.
7. Licencia de Construcción contenida en la Resolución Número 20-197 del 11 de mayo de 2005.

CAPITULO V: DE LOS BIENES FISICOS - CLASIFICACION Y DESTINACION

Dos elementos físicos conforman la propiedad horizontal Conjunto Residencial Aragón, el cual se someterá al régimen de propiedad, a saber:

BIENES FÍSICOS

1. BIENES PRIVADOS

ARTICULO 12.- BIENES PRIVADOS O AREAS PRIVADAS O DE DOMINIO PARTICULAR: Son bienes de propiedad privada los espacios completamente delimitados y susceptibles de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos o instalaciones de toda clase, aparentes o no, que están comprendidos dentro de sus límites y sirven exclusivamente al Propietario. Cada unidad se identifica con sus linderos especiales y su determinación horizontal se hace describiendo su perímetro en longitudes sucesivas continuas dadas en metros lineales, como se establece en los respectivos planos, al igual que la determinación del coeficiente de copropiedad de cada unidad, que guarda relación con su correspondiente área, ubicación y destinación. Las Casas o bienes de propiedad privada se singularizarán en cuanto a sus áreas, localización, alturas y linderos en el capítulo respectivo.

Igualmente se consideran bienes privados o de dominio particular los inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento exclusivo, integrante del conjunto con salida a la vía pública directamente o por pasaje común. Es decir, aquellos que comprenden el conjunto de elementos de construcción que conforman la construcción de la casa tales como cielo raso, pisos, divisiones internas y

paredes medianeras, instalaciones hidráulicas, eléctricas, telefónicas o de gas, baños, cocinas integrales, closet, etc., que sean de propiedad y uso exclusivo de cada uno de los dueños que componen la copropiedad.

2. BIENES DE USO COMUN

ARTICULO 13.- LOS BIENES DE PROPIEDAD COMUN: En concordancia con lo dispuesto con el Artículo 19 capítulo VI de la Ley 675 de 2001, son bienes comunes y del dominio inalienable e indivisible de todos los propietarios de bienes privados que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, seguridad, conservación, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular del inmueble ya sea aquellos de utilización indiscriminada dentro del conjunto integralmente considerado, o los que prestan tal función limitada a cada uno de los bloques o cuerpos de edificación en que se entiende dividido el conjunto. Cada propietario de unidades o bienes privados ejercen sobre esta categoría de bienes comunes un dominio en común y pro indiviso con los demás propietarios, inseparable del dominio de bienes privados, indivisibles e inseparables de su unidad privada, cuota de dominio que está representada por el coeficiente de copropiedad que se atribuye a cada una de ellas. Estos bienes comunes por su naturaleza son por lo tanto las partes inseparables y esenciales materialmente del conjunto relativas a la integridad de la construcción sometidas al menos potencialmente al uso y servicio de todos los copropietarios.

CARACTERISTICAS DE LOS BIENES COMUNES:

- Son inalienables e indivisibles, imprescriptibles e inembargables y no gravables mientras conserven este carácter.
- Son copropiedad de los titulares del derecho real del Conjunto Residencial.
- Podrán ser destinados al uso o servicio de uno o varios de los titulares de los bienes privados, según reglamentación expedida y aprobada en Asamblea General para tal fin.
- Salvo disposición legal, se tienen como base para la liquidación del porcentaje de participación.

2.1. BIENES COMUNES ESENCIALES

ARTICULO 14.- BIENES COMUNES ESENCIALES: Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del condominio, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular, tales como:

- El lote de terreno en que están construidas las casas que conforman el conjunto.
- El acceso a las casas que lo conforman.
- Las circulaciones externas.
- Las áreas verdes, polideportivos.
- Los cimientos, muros internos y externos, medianeros o divisores, las estructuras y muros estructurales, techo de las viviendas.
- El muro de cerramiento del conjunto.
- Las escaleras y vestíbulos, salón comunal, kiosco.
- Las obras decorativas, las puertas de entrada al conjunto, los accesorios y acabados de los bienes comunes.
- Las fachadas en todas sus alturas y contornos, los vacíos y espacios que del suelo a las cubiertas existen, las canalizaciones.

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

- Instalaciones de servicios públicos desde el punto de empalme con las redes públicas hasta la entrada de cada unidad privada.
- Los equipos eléctricos, tableros de control eléctrico, motobombas.
- Salón comunal, escaleras y vestíbulos.
- Las instalaciones y lámparas para energía de las zonas comunes, lo mismo que las instalaciones de acueducto para el aseo y mantenimiento de las zonas comunes y generales de servicios públicos.
- La oficina de administración, portería, depósito y hall.
- Equipos cerrados de televisión.
- La citofonía.
- El área de acceso, de circulación vehicular y peatonal.
- Zonas duras – andenes y zonas verdes.
- Piscina, cancha múltiple y sala de juegos, con sus respectivos baños.
- BBQ.
- Depósito de basuras.
- Cuarto de máquinas-motobombas.
- Cuarto de máquinas - transformador, tableros eléctricos.
- Muebles, enseres, equipos de la copropiedad.

En general todas aquellas cosas y servicios sobre los cuales ninguno de los copropietarios pueda alegar un derecho de Propiedad exclusivo, por razón de su misma naturaleza y/o por no habersele transferido expresamente como pertenencia de Propiedad individual.

ARTICULO 15.- DE LA DIVISION DE LOS BIENES COMUNES ESENCIALES: Los bienes comunes esenciales exclusivamente serán susceptibles de división si el Conjunto Residencial Aragón se destruyere totalmente o en proporción no menor de las tres cuartas partes (3/4) de su valor, en el caso de que sea ordenada su demolición, de conformidad con el artículo 988 del Código Civil.

ARTICULO 16.- DE LA RECONSTRUCCION: Si la destrucción no fuere de tal gravedad, es decir inferior a las tres cuartas partes (3/4) partes de su valor, los copropietarios están obligados a la reconstrucción del Conjunto Residencial Aragón de que trata este Reglamento, también cuando supere el porcentaje y los copropietarios así lo decidan. En tales casos, cada propietario deberá contribuir a la reparación de los bienes comunes con una suma de dinero proporcional a los derechos que sobre ellos tengan, una vez se hallan fijado. Tomada la decisión de reconstrucción, se deberá proceder de la siguiente manera:

- a) Si el Conjunto Residencial estuviere asegurado, las indemnizaciones a las que haya lugar se destinarán en primer lugar para la reconstrucción de los bienes comunes.
- b) Cualquier copropietario o el administrador podrán poner a consideración de la Asamblea un proyecto de reconstrucción y la distribución de su costo, de acuerdo con los daños en cada unidad privada.
- c) La Asamblea aprobará el proyecto de reconstrucción, el presupuesto de gastos, los contratos necesarios y el valor de las cuotas extraordinarias, conforme a lo estatuido en este reglamento. Dicha cuota acordada en la

Asamblea será exigible ejecutivamente, con arreglo a lo dispuesto en el presente reglamento. Por ende, el administrador estará obligado a cobrarla, so pena de responder de todo perjuicio.

d) En cuanto a las reparaciones de las unidades privadas, estarán a cargo de cada copropietario, para lo cual debe primero ejecutar todas las obras pendientes a la conservación o permanente utilidad de la Unidad Privada en conjunto con esta persona jurídica. En ningún caso estas podrán realizarse afectando los bienes comunes o invadiendo terrenos más allá del área privada, so pena de incurrir en contravención a lo preceptuado en este escrito y la normatividad aplicable, sin perjuicio de restablecer por su cuenta las cosas a su status quo. Consecuencialmente, le corresponde a la administración adelantar las acciones policivas o judiciales a que hubiere lugar. Si por no realizarse oportunamente estas reparaciones disminuyeren el valor de la Unidad Inmobiliaria Cerrada o se ocasionaren grandes molestias a los demás copropietarios, responderá por los daños y perjuicios ocasionados.

2.2 BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO

ARTICULO 17.- BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO: Los bienes comunes no necesarios para el disfrute de un bien privado, podrán por su localización ser asignados de manera exclusiva a los copropietarios de los bienes privados que puedan distribuirlos. Todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general, como salones comunales y áreas de recreación y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo.

ARTICULO 18.- REGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO: Los copropietarios de los bienes privados a los que asigne el uso exclusivo de un determinado bien común, según lo previsto en el artículo anterior, quedarán obligados a:

1. No efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo el bien.
2. No cambiar su destinación.
3. Hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar, como consecuencia de aquellos deterioros que se produzcan por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se requieran por el desgaste ocasionado aún bajo uso legítimo, por paso del tiempo.
4. Pagar las compensaciones económicas por el uso exclusivo, según lo aprobado en la asamblea general.

PARÁGRAFO: Las mejoras necesarias, no comprendidas dentro de las previsiones del numeral 30 anteriormente señalado, se tendrán como expensas comunes del Conjunto Residencial Aragón.

ARTICULO 19.- DISPOSICION Y USO DE LOS BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO: En cualquier acto de enajenación, disposición, transferencia, limitación, gravamen, cesión de la mera tenencia, o en general, en cualquier acto o negocio realizado en ejercicio del derecho de dominio sobre una Unidad privada incluidas las áreas comunes asignadas como uso exclusivo que cada Propietario puede libremente efectuar, se entenderá comprendidos los derechos sobre los bienes de propiedad común que le corresponden y no podrá efectuar estos mismos actos con relación a ellos, separadamente de la Unidad privada a que acceden, ya que los derechos de cada Propietario en los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectiva Unidad privada.

Los habitantes a cualquier título de cada Casa o Unidad Privada, sus dependientes, causahabientes o visitantes, podrán hacer uso de los bienes de propiedad común y de los servicios generales, conforme a la destinación natural o convencional de cada uno de ellos y con el cuidado y moderación necesarios para no privar de igual derecho a los demás Copropietarios. El Uso Exclusivo determinado en el proyecto de división y la licencia de construcción del Conjunto Residencial deberá ser respetado por todos los demás copropietarios y será transferido sucesivamente junto con la propiedad de la Unidad Privada respectiva.

2.3 BIENES COMUNES NO ESENCIALES

ARTICULO 20.- BIENES COMUNES DE USO O SERVICIO COMUN NO ESENCIALES: Son los bienes de la copropiedad no catalogados como esenciales, como parqueaderos para visitantes, piscinas, portería o cuarto de vigilante, equipos cerrados de televisión, la citofonía, la oficina de la administración, cancha múltiple, BBQ, etc.

ARTICULO 21.- DESAFECTACION DE LOS BIENES DE USO O SERVICIO COMUN NO ESENCIALES: Los bienes destinados al uso o servicio común mientras conserven ese carácter son inalienables e indivisibles separadamente de los bienes privados. Sin embargo, previa autorización de las autoridades municipales, la Asamblea General de Propietarios por mayoría que representen por lo menos el 70% de los coeficientes de copropiedad que la integran, podrá desafectar de dicho uso o servicio común los bienes que no resulten necesarios para tal fin y proceder a su enajenación o su división si esto conviniera. En este caso se protocolizarán con la correspondiente escritura la decisión de la Asamblea y las autorizaciones que haya sido indispensable obtener, entre las cuales figuran necesariamente también son enajenables y divisibles estos bienes en los demás casos contemplados por la mencionada Ley 675 del 2001 artículo 20 y 21.

PARÁGRAFO 1: En caso de duda si sobre un determinado bien ha de considerarse como bien común o como del dominio privado por no constar en el presente reglamento, se atenderá a lo dispuesto en primera instancia por la Asamblea de copropietarios, la que aplicará el criterio de que los bienes comunes son indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del condominio, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular.

PARÁGRAFO 2: Sobre los bienes privados que surjan como efecto de la desafectación de bienes comunes no esenciales, podrán realizarse todos los actos o negocios jurídicos, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno, y serán objeto de todos los beneficios, cargas e impuestos inherentes a la propiedad inmobiliaria. Para estos efectos el administrador del Conjunto Residencial Aragón actuará de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea General en el acto de desafectación con observancia de las previsiones contenidas en el presente Reglamento de Propiedad Horizontal.

PARÁGRAFO 3: No se aplicarán las normas aquí previstas a la desafectación de los bienes comunes muebles y a los inmuebles por destinación o por adherencia, no esenciales, los cuales por su naturaleza son enajenables. La enajenación de estos bienes se realizará de conformidad con lo previsto en el presente reglamento de propiedad horizontal.

ARTICULO 22.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESAFECTACION DE LOS BIENES COMUNES NO ESENCIALES: La desafectación de bienes comunes no esenciales por su naturaleza o destinación para la existencia, estabilidad, seguridad o conservación de los bienes privados, implicará una reforma al presente Reglamento de Propiedad Horizontal, que se realizará por medio de escritura pública con la cual se protocolizará el acta de autorización de la Asamblea General de Copropietarios y las aprobaciones que haya sido indispensable obtener de conformidad con el artículo precedente.

Una vez otorgada esa escritura, se registrará en la Oficina de registro de Instrumentos Públicos, la cual abrirá el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. En la decisión de desafectación de un bien común no esencial, se entenderá comprendida la aprobación de los ajustes en los coeficientes de copropiedad, como efecto de la incorporación de nuevos bienes privados al Conjunto Residencial Aragón. En este caso, los coeficientes y módulo de contribución se calcularán teniendo en cuenta los criterios establecidos en el capítulo VII del título I Artículo 27 de la Ley 675 de 2001.

PARÁGRAFO: Siempre que la Asamblea General se ocupe de la desafectación de alguno de los bienes de uso o servicio común, deberán examinar el perjuicio que puede ocasionarse a cualquiera de los propietarios de los

bienes privados, ordenando la correspondiente indemnización y quedando a salvo la facultad del propietario mencionado para ejercitar las acciones que le correspondan para el reconocimiento de sus derechos de conformidad con los planos y el Proyecto de División.

CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO 23. DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO: Los bienes de propiedad privada del **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** son los espacios completamente delimitados y susceptibles de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de toda clase, aparentes o no, que están comprendidos dentro de sus límites y sirven exclusivamente al propietario.

Las casas alinderadas como adelante se dice, con sus respectivas puertas de acceso, ventanas, instalaciones interiores, exceptuando las columnas de la estructura, los ductos y los muros divisorios con inmuebles colindantes o con partes comunes, constituyen los bienes privados de dominio particular en que se divide el Conjunto Residencial. La propiedad sobre los bienes privados implica un derecho de copropiedad sobre los bienes comunes del Conjunto Residencial, en proporción con los coeficientes de copropiedad.

En todo acto de disposición, gravamen o embargo de un bien privado se entenderán incluidos estos bienes y no podrán efectuarse estos actos con relación a ellos, separadamente del bien de dominio particular al que acceden.

El Conjunto Residencial consta de cuarenta (40) Casas de dos plantas distribuidas en dos (2) Tipos:

Tipo 1 (Casas de la 1 a la 24): Corresponden al Tipo 1; con una extensión de 76.50 metros cuadrados, con un área de construcción de 131.51 metros cuadrados, distribuidos así: En el Primer Piso, con un área de 64.74 metros cuadrados y en el Segundo Piso, con un área de 66.77 metros cuadrados y área libre de 11.76 metros cuadrados. Consta en el Primer Piso de: Porche, Recibidor, Sala, Comedor, Escaleras, Alcoba de Servicio con su respectivo baño, Garaje, Baño Auxiliar, Cocina y Patio de Ropas. En el Segundo Piso de: Sala de Estar con Balcón Interno, Estudio, Baño, tres (3) Alcobas y la Principal con Baño, Vestier y Balcón.

Tipo 2 (Casas de la 25 a la 40): Corresponden al Tipo 2; con una extensión de 81.00 metros cuadrados, con un área de construcción de 135.84 metros cuadrados, distribuidos así: En el Primer Piso, con un área de 71.20 metros cuadrados y en el Segundo Piso, con un área de 64.64 metros cuadrados y área libre de 9.80 metros cuadrados. Consta en el Primer Piso de: Sala, Estudio, Comedor, Escaleras, Alcoba de Servicio con su respectivo baño, Garaje, Baño Auxiliar, Cocina y Patio de Ropas. En el Segundo Piso de: Sala de Estar con Balcón Interno, Baño, tres (3) Alcobas y la Principal con Baño, Vestier y Balcón.

Las cuales se alinderan de la siguiente manera:

BLOQUE TIPO 1: ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LINDEROS

CASA No. 1: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 2, de por medio muro común medianero del Conjunto en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 12, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con el área común de Zona Verde 1 sobre la Carrera 45, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185155.

CASA No. 2: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 3, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 11, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en

una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 1, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185156.

CASA No. 3: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 4, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 10, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 2, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185157.

CASA No. 4: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 5, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 9, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 3, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185158.

CASA No. 5: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 6, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 8, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 4, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185159.

CASA No. 6: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con el área común de Juegos Infantiles, de por medio muro común de fachada lateral del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 7, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 5, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185160.

CASA No. 7: Por el Norte: Con la Casa 6, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con el área común de Juegos Infantiles, de por medio muro común de fachada lateral del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 8, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185161.

CASA No. 8: Por el Norte: Con la Casa 5, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 7, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 9, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185162.

CASA No. 9: Por el Norte: Con la Casa 4, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 8, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros

y Por el Occidente: Con la Casa 10, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185163.

CASA No. 10: Por el Norte: Con la Casa 3, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 9, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 11, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185164.

CASA No. 11: Por el Norte: Con la Casa 2, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 10, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 12, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185165.

CASA No. 12: Por el Norte: Con la Casa 1, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 11, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con el área común de Zona Verde 1 sobre la Carrera 45, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185166.

CASA No. 13: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 14, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 24, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada lateral interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185167.

CASA No. 14: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 15, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 23, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 13, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185168.

CASA No. 15: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 16, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 22, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 14, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185169.

CASA No. 16: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 17, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una

longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 21, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 15, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185170.

CASA No. 17: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 18, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 20, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 16, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185171.

CASA No. 18: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 20, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con el área común de Zona Verde 2 sobre la Carrera 46, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 19, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 17, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185172.

CASA No. 19: Por el Norte: Con la Casa 18, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con el área común de Zona Verde 2 sobre la Carrera 46, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 20, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185173.

CASA No. 20: Por el Norte: Con la Casa 17, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 19, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 21, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185174.

CASA No. 21: Por el Norte: Con la Casa 16, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 20, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 22, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185175.

CASA No. 22: Por el Norte: Con la Casa 15, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 21, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 23, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185176.

CASA No. 23: Por el Norte: Con la Casa 14, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 22, de por medio muro común medianero del Conjunto

Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con la Casa 24, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185177.

CASA No. 24: Por el Norte: Con la Casa 13, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros; Por el Oriente: Con la Casa 23, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 8.50 metros y Por el Occidente: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada lateral interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185178.

BLOQUE TIPO 2: ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LINDEROS

CASA No. 25: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 26, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 32, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con el área común de Zona Verde 1 sobre la Carrera 45, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185179.

CASA No. 26: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 27, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 31, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 25, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185180.

CASA No. 27: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 28, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 30, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 26, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185181.

CASA No. 28: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada lateral interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 29, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 27, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185182.

CASA No. 29: Por el Norte: Con la Casa 28, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada lateral interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 30, de por

medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185183.

CASA No. 30: Por el Norte: Con la Casa 27, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 29, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 31, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185184.

CASA No. 31: Por el Norte: Con la Casa 26, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 30, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 32, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185185.

CASA No. 32: Por el Norte: Con la Casa 25, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 31, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con el área común de Zona Verde 1 sobre la Carrera 45, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185186.

CASA No. 33: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 34, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 40, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada lateral interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185187.

CASA No. 34: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 35, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 39, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 33, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185188.

CASA No. 35: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 36, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 38, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 34, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185189.

CASA No. 36: Por el Norte: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con el área común de Zona Verde 2 sobre la Carrera 46, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del

Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con la Casa 37, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 35, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185190.

CASA No. 37: Por el Norte: Con la Casa 36, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con el área común de Zona Verde 2 sobre la Carrera 46, de por medio muro común de fachada lateral y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 19, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 38, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185191.

CASA No. 38: Por el Norte: Con la Casa 35, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 37, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 19, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 39, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185192.

CASA No. 39: Por el Norte: Con la Casa 34, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 38, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 19, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con la Casa 40, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185193.

CASA No. 40: Por el Norte: Con la Casa 33, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Oriente: Con la Casa 39, de por medio muro común medianero del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros; Por el Sur: Con el área común de circulación peatonal y vehicular sobre la Calle 19, de por medio muro común de fachada principal y de cerramiento del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros y Por el Occidente: Con el área común de circulación peatonal y vehicular interna, de por medio muro común de fachada lateral interna del Conjunto Residencial, en una longitud de 9.00 metros. Registro No. 200-185194.

DESTINACIÓN

ARTÍCULO 24. DESTINACIÓN Y USO DE LOS BIENES PRIVADOS: Las unidades privadas se determinan que son de uso Residencial de acuerdo al proyecto urbanístico debidamente aprobado y se aceptan los usos complementarios, compatibles o restringidos, de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes, acorde con las condiciones de funcionalidad urbana y a las características del Conjunto Residencial. Los Usos Restringidos deben cumplir con los preceptos legales, requisitos o limitaciones exigidas por las autoridades de urbanismo y planeación o por la Asamblea General de Copropietarios.

Eventualmente podrá ubicarse en una de estas unidades de vivienda un estudio profesional que dependa directamente de la vivienda, que se acceda al estudio a través de la vivienda, que no cause ruidos, que no sea visible desde la calle, que no perturbe ni entorpezca la tranquilidad de los moradores y en general que no cause molestia al buen funcionamiento del uso principal del Conjunto Residencial.

PARÁGRAFO: Todo lo anterior se debe entender en el sentido de que de manera alguna se quiere limitar, coartar o perturbar el derecho de los demás copropietarios. Por lo tanto, no podrán ser destinados a usos contrarios a la moral o buenas costumbres o para hacer actividades peligrosas, o tener, así sea ocasionalmente, objetos peligrosos que perturben la tranquilidad de los demás copropietarios ocupantes del Conjunto Residencial, o que menoscaben el buen nombre y crédito moral y/o social de los moradores, así como tampoco a aquellos usos que vayan en contra de lo determinado en este Reglamento o en la Ley 675 del 3 de agosto de 2001.

CAPÍTULO VI: CUADRO DE ÁREAS

1. CUADRO DE ÁREAS COMUNES

- El lote de terreno en que están construidas las casas que conforman el conjunto.
- El acceso a las casas que lo conforman.
- Las circulaciones externas.
- Las áreas verdes, polideportivos.
- Los cimientos, muros internos y externos, medianeros o divisores, las estructuras y muros estructurales, techo de las viviendas.
- El muro de cerramiento del conjunto.
- Las escaleras y vestíbulos, salón comunal, quiosco.
- Las fachadas en todas sus alturas y contornos, los vacíos y espacios que del suelo a las cubiertas existen, las canalizaciones.
- Salón comunal, escaleras y vestíbulos.
- La oficina de administración, portería, depósito y hall.
- El área de acceso, de circulación vehicular y peatonal.
- Zonas duras – andenes y zonas verdes.
- Piscina.
- Cancha múltiple y sala de juegos, con sus respectivos baños.
- BBQ.
- Depósito de basuras.
- Cuarto de máquinas - motobombas.
- Depósito de aguas.
- Cuarto de máquinas - transformador, tableros eléctricos.

2. CUADRO DE ÁREAS PRIVADAS

ARTÍCULO 25. DE DOMINIO PARTICULAR: Los bienes de dominio particular o privados deben estar identificados en el reglamento de propiedad horizontal y en los planos del conjunto. La propiedad sobre los bienes privados implica un derecho de copropiedad sobre los bienes comunes del conjunto en proporción con los coeficientes de copropiedad (Art. 16 Ley 675 del 2001).

Reglamento de Propiedad Horizontal - Conjunto Residencial Aragón

Son áreas privadas las que forman interiormente las unidades de dominio privado de casas. Excepto los muros de carga, la techumbre, el entrepiso, los muros de fachada interiores y exteriores, los balcones, terrazas y los muros internos que dividen las unidades privadas entre sí y las unidades privadas con las áreas comunes, según el siguiente cuadro:

BIEN PRIVADO	ÁREA PRIVADA
CASA No. 1 a la CASA No. 24 (Cada una)	143.27 M ²
CASA No. 25 a la CASA No. 40 (Cada una)	145.64 M ²
ÁREA TOTAL PRIVADA	5.768,72 M²

CAPÍTULO VII: COEFICIENTE DE COPROPIEDAD

ARTÍCULO 26. COEFICIENTES DE COPROPIEDAD: Debe entenderse por coeficiente de copropiedad los índices que establecen la participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del Conjunto Residencial sometido al Régimen de Propiedad Horizontal. Definen además su participación en la Asamblea de propietarios y la proporción con que cada uno contribuirá en las expensas comunes del Conjunto Residencial.

Se entiende por módulos de contribución, los índices que establecen la participación porcentual de los propietarios de bienes de dominio particular, en las expensas causadas en relación con los bienes y servicios comunes. Para efectos de los artículos 25 y siguientes de la Ley 675 de 2001, se le asigna un valor de 100% del coeficiente de propiedad y a cada bien de dominio particular el equivalente a la aplicación del siguiente sistema: al total de área privada del Conjunto Residencial se dividirá el área privada (construida y libre) de cada bien de dominio particular, correspondiendo un coeficiente individual a saber:

BIEN PRIVADO	ÁREA PRIVADA	PORCENTAJE INDIVIDUAL
CASA No. 1 a la CASA No. 24 (Cada una)	143.27 M ²	2.48%
CASA No. 25 a la CASA No. 40 (Cada una)	145.64 M ²	2.53%
ÁREA TOTAL PRIVADA	5.768,72 M²	100.00%

PARÁGRAFO 1. DERECHOS SOBRE BIENES DE PROPIEDAD COMÚN: El derecho de cada propietario sobre los bienes de propiedad común, es proporcional al coeficiente de la respectiva unidad privada.

PARÁGRAFO 2. APLICACIÓN: El anterior coeficiente se aplicará para toda liquidación y pago de las expensas comunes y extraordinarias; para los aportes del fondo de reserva, o de cantidades originadas en la división de bienes o en la distribución para el pago de los seguros.

ARTÍCULO 27. MODIFICACIÓN DE COEFICIENTES: La Asamblea General, con el voto favorable de un número plural de copropietarios que represente al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad del Conjunto Residencial, podrá autorizar reformas al Reglamento de Propiedad Horizontal relacionadas con la modificación de los coeficientes de propiedad horizontal, en los siguientes eventos:

1. Cuando en su cálculo se incurrió en errores aritméticos o no se tuvieron en cuenta los parámetros legales para su fijación.

2. Cuando el Conjunto Residencial se adicione con nuevos bienes privados, producto de la desafectación de un bien común o de la adquisición de otros bienes que se anexasen al mismo.
3. Cuando se extinga la propiedad horizontal en relación con una parte del Conjunto Residencial.
4. Cuando se cambie la destinación de un bien de dominio particular, si ésta se tuvo en cuenta para la fijación de los coeficientes de copropiedad.
5. Cuando se reduzca el número de unidades privadas, en ocasión a la modificación del proyecto debidamente aprobado por la autoridad competente, por estar acorde con la normatividad urbanística que la regule.

Igualmente la Asamblea General, con el voto favorable de un número plural de propietarios que represente al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad del conjunto, podrá autorizar reformas al reglamento de propiedad horizontal relacionadas con la modificación de los coeficientes. Lo anterior sin perjuicio de lo estipulado en este reglamento de conformidad con su área de dominio privado separadamente de los gravámenes o impuestos con que se grave, según el Art. 28 de la Ley 675 del 2001.

PARÁGRAFO 1. APLICABILIDAD: Cuando por circunstancias especiales no sean aplicables los índices establecidos en este reglamento corresponderán al administrador con el visto bueno de la Asamblea, establecer la proporcionalidad en el pago de las expensas por dichos conceptos.

CAPÍTULO VIII: CONTRIBUCIÓN DE LAS EXPENSAS COMUNES

ARTÍCULO 28. RECURSOS PATRIMONIALES: Estarán conformados por los ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses de mora autorizados por la Asamblea General de Copropietarios a la tasa máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, fondo de imprevistos, y demás bienes e ingresos que adquiera o reciba el conjunto a cualquier título para el cumplimiento de su objeto social (Art. 34 ley 675 del 2001).

ARTÍCULO 29. FONDO DE IMPREVISTOS: La persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con otros ingresos que la asamblea general considere (Art. 35 ley 675 del 2001). La asamblea podrá suspender el cobro cuando el monto disponible alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año.

La administración solo podrá disponer de estos recursos previa autorización de la asamblea general con el lleno de los requisitos indicados para el gasto o inversión solicitados.

PARÁGRAFO: El cobro a los copropietarios de expensas extraordinarias adicionales al porcentaje del uno por ciento (1%), solo podrá aprobarse por la Asamblea cuando los recursos del Fondo de que trata este artículo sean insuficientes para atender los gastos o inversión solicitadas por el Administrador a la Asamblea.

ARTÍCULO 30. EXPENSAS NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PRIMAS DE SEGUROS: Cada propietario de bienes privados del conjunto está obligado a contribuir a las expensas necesarias (ordinarias y extraordinarias) para la administración y prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad, conservación y reparación de los bienes comunes.

Para el efecto de las expensas comunes existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier título de bienes de dominio privado. Esta solidaridad se extiende de igual manera entre el propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo bien de dominio privado con respecto de las expensas comunes no canceladas. Al momento de llevarse a cabo la transferencia de dominio de un bien de dominio privado el notario exigirá paz y salvo de las contribuciones a las expensas comunes expedido por el Representante Legal de la propiedad horizontal (Artículo 29 Ley 675 de 2001).

PARÁGRAFO 1: Cuando el dominio de un bien privado perteneciere en común y pro indiviso a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de pago de la totalidad de las expensas comunes correspondientes a dicho bien, sin perjuicio de repetir lo pagado contra sus comuneros, en la proporción que les corresponda.

PARÁGRAFO 2: La obligación de contribuir oportunamente con las expensas comunes se aplica aún cuando un propietario no ocupe su bien privado, o no haga uso efectivo de un determinado bien o servicio común. Para ello, cada propietario deberá contribuir y cancelar dentro de los 10 primeros días de cada mes las expensas comunes en proporción al coeficiente asignado a su unidad de dominio privado en el presente Reglamento de Propiedad Horizontal. Dicha liquidación se hará con base en la partida de ingresos aprobados por la Asamblea ordinaria en el rubro de pagos de administración del presupuesto anual del Conjunto Residencial.

ARTÍCULO 31. CLASES DE EXPENSAS: Las expensas se clasifican de acuerdo a la utilización, en expensas comunes y extraordinarias, a saber:

DE LAS EXPENSAS ORDINARIAS:

Deberán ser sufragados por los tenedores de los bienes privados a cualquier título que usen o gocen dichas unidades privadas. Los propietarios pagarán al Administrador las cuotas para expensas comunes, por mensualidades anticipadas en los primeros diez (10) días de cada mes, generando su retraso los intereses de mora determinados en el artículo 33 del presente reglamento, sobre cada cuota vencida, teniendo en cuenta igual la fracción de mes que dure el retardo. Este plazo, lo mismo que la tasa de interés, podrán ser modificados por la Asamblea sin necesidad de reformar el reglamento.

En caso de mora en el pago de dos o más cuotas, el Administrador podrá demandar civilmente la ejecución del pago de las mismas y sus intereses de mora, de las obligaciones económicas y de las sanciones pecuniarias impuestas a propietarios y moradores, a partir de las liquidaciones a los deudores morosos aprobadas por el Consejo de Administración. En tales procesos, la liquidación de las obligaciones vencidas a cargo del propietario o morador, realizada por el Administrador, prestará mérito ejecutivo sin necesidad de protesto ni otro requisito adicional. El pago de las cuotas o intereses, sólo podrá acreditarse con el recibo firmado por el administrador.

DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS:

Son aquellas que decreta la Asamblea General de Copropietarios, por mayoría absoluta de estos, con destino a cubrir los gastos extraordinarios que demande la conservación, reparación y seguridad de la Unidad Inmobiliaria, la construcción de obras nuevas y cualquier otro gasto que no corresponda al giro ordinario de egresos. En el mismo acto que la Asamblea decrete la contribución, señalará la forma y el plazo en que ha de cubrirse. Su distribución se hará de conformidad al porcentaje de participación, salvo que se pacte en la Asamblea excepciones a la regla general, donde se debe expresar las justificaciones de tal decisión. Para el cobro de esta clase de expensas, se adelantará lo contemplado para las expensas comunes.

ARTÍCULO 32. REPARACIONES Y MODIFICACIONES: Cada Propietario se obliga a ejecutar de inmediato en la Unidad de su propiedad las reparaciones cuya omisión pueda ocasionar perjuicios a la propiedad común o a las demás propiedades privadas, y responderá por daños irrogados por tal omisión. Las reparaciones en bienes privados están incluidas las redes de servicios ubicadas dentro del bien privado, cuya omisión pueda ocasionar perjuicios al Conjunto Residencial o a los bienes que lo integran, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por las que deba responder.

Para realizar modificaciones o innovaciones adicionales a sus unidades, los Copropietarios deberán llenar los siguientes requisitos:

1. Obtener previa licencia de la Curaduría Urbana o del Departamento de Planeación o la autoridad competente, si la naturaleza de la obra lo requieren.
2. Que la obra proyectada no comprometa la seguridad y solidez del Conjunto Residencial, ni afecte la salubridad ni los servicios comunes o espacios del mismo.
3. Aprobación previa de la asamblea y la respectiva licencia de construcción de acuerdo al decreto 1052 del 10 de junio de 1998 y las demás normas que lo reglamente.

Toda actuación de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los planes de ordenamiento territorial o sus normas urbanísticas, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de obras, según sea el caso, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales de los infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones, estas infracciones se consideran graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas normas. Se considera igualmente infracción urbanística la realización de establecimientos comerciales y de servicios que contravengan a las normas de usos de suelo, lo mismo que la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones sin las respectivas licencias de construcción.

En todos los casos de actuaciones que se efectúen sin licencia o sin ajustarse a la misma, el alcalde de oficio o a petición de parte dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de las mismas, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 108 de la Ley 388 de 1997.

PARÁGRAFO 1. REPARACIONES FORZOSAS: Cuando un daño o desperfecto afectare varias unidades de dominio privado, la administración, si lo estima conveniente y previa notificación a los correspondientes copropietarios, procederá a ejecutar las obras de reparación, las cuales serán a cargo de los copropietarios afectados en la proporción que determine la Administración. Estas cuotas deberán pagarse en un plazo no mayor de treinta (30) días. A partir de ese plazo, se aplicará la tasa por mora establecida en la Ley 675 de 2001.

PARÁGRAFO 2. AVISOS: Cualquier propietario podrá efectuar modificaciones en los bienes de dominio privado o exclusivo dando aviso por escrito al Consejo de Administración. Estas reformas se harán por cuenta y riesgo del propietario, las cuales no podrán consistir en ampliaciones de áreas, modificaciones de fachadas, ni en la cimentación, estructura y otros, salvo autorización expresa de la Asamblea General de propietarios adoptada por unanimidad.

DESAFECTACIÓN DE BIENES COMUNES NO ESENCIALES

La incorporación de nuevos bienes privados al **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** implicará que los coeficientes y módulos de contribución se calcularán teniendo en cuenta los criterios establecidos en el capítulo VII del título I, Artículo 27 de la Ley 675 de 2001.

PARÁGRAFO: Siempre que la Asamblea General se ocupe de la desafectación de alguno de los bienes de uso o servicio común, deberán examinar el perjuicio que puede ocasionarse a cualquiera de los propietarios de los bienes privados, ordenando la correspondiente indemnización y quedando a salvo la facultad del propietario mencionado para ejercitar las acciones que le correspondan para el reconocimiento de sus derechos de conformidad con los planos y el Proyecto de División.

De igual manera, en el vestíbulo de entrada del Conjunto Residencial se podrá fijar un directorio en el que figuren los propietarios u ocupantes de las unidades privadas que así lo determinen.

ARTÍCULO 33. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS EXPENSAS COMUNES: La mora en el cumplimiento del pago de las expensas comunes (ordinarias, comunes y extraordinarias) causará interés de mora equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera o por el organismo estatal que tenga la facultad respectiva (Art. 30 Ley 675 del 2001).

ARTÍCULO 34. SEGUROS: La persona jurídica aquí indicada deberá constituir pólizas de seguros que cubran ante los eventuales riesgos de incendio, terremoto, actos mal intencionados de terceros o terrorismo, ajustado al avalúo pericial practicado por expertos en la materia para evitar un posible infraseguro, buscando con ello se garantice la reconstrucción total de los bienes comunes del conjunto susceptibles de ser asegurados. El pago de la prima del seguro debe ser cancelado en proporción al coeficiente de copropiedad que le corresponda a cada propietario.

PARÁGRAFO 1. BIENES COMUNES SUSCEPTIBLES DE SER ASEGURADOS: Partes de la copropiedad sometida al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular:

1. Terreno.
2. Cimentación (Placas flotantes, zapatas, pilotes).
3. Estructuras (Aporticadas, mampostería tradicional, sistema aporticado tradicional con refuerzo sobre mampostería, método preventivo contra colapso durante un terremoto, entrepisos sistema vigueta-plaqueta, sistema aporticado, placas de entrepiso sistema aligerado, acero de refuerzo principal, acero de refuerzo flejes).
4. Cubierta (Placas impermeabilizadas, inclinadas en asbesto cemento, preparación para cubierta inclinada, placas onduladas en asbesto cemento).
5. Fachadas Interiores y Exteriores (Mampostería, ventanería, vidrios, zona de circulación).
6. Acabados (Muros, pisos).
7. Zonas de Circulación (Salones sociales y deportivos, parqueaderos, piscinas, portería, cerramientos).
8. Motobombas.
9. Equipos de Comunicación (Citofonía).
10. Instalaciones (Hidráulicas, eléctricas, sanitarias, telefónicas en zonas de circulación, en salones sociales y deportivos).
11. Maquinaria y Equipos (Transformador de energía eléctrica).

PARÁGRAFO 2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Se deben constituir pólizas adicionales a las estatuidas en la ley, tales como de Responsabilidad civil extracontractual; de sustracción; de equipo electrónico o corriente débil; transporte de valores; manejo de empleados o administrador; rotura de vidrios; pérdida de cuotas de administración; asistencia domiciliaria a las áreas comunes, etc. Todo con el propósito de no incurrir en costos adicionales de indemnización frente a terceros.

PARÁGRAFO 3. RECONSTRUCCIÓN: Las indemnizaciones provenientes de los seguros deben ser destinadas en primer término a la reconstrucción de la unidad inmobiliaria cerrada y/o a la reconstrucción de las casas del conjunto en los casos en que ésta sea procedente. Si el inmueble no es reconstruido, el importe de la indemnización se debe distribuir en proporción al derecho de cada propietario de bienes privados, de conformidad con el coeficiente de copropiedad, destinándose una partida económica para la retirada de escombros.

ARTÍCULO 35. OBLIGATORIEDAD: Es obligación de los propietarios de las unidades privadas mantener asegurado su bien privado con el fin de poder realizar la reconstrucción de la copropiedad en los valores que le corresponde de manera individual de su unidad privada. El propietario debe presentar a la Administración, dentro del primer mes de cada año, copia del seguro de su unidad privada; en caso contrario, autoriza al Administrador para que la tome y cobre su valor en la siguiente mensualidad de cuota ordinaria de administración.

PARÁGRAFO. COEXISTENCIA DE SEGUROS: En caso de existir hipoteca sobre la unidad privada, el propietario debe informar a la entidad beneficiaria sobre la existencia del seguro de áreas comunes, con el fin de no presentar coaseguro o coexistencia de seguros, lo cual debe realizar en el primer mes de cada año, enviando copia de la comunicación a la Administración. En caso contrario, autoriza al Administrador (a) para que informe sobre este seguro de áreas comunes a la entidad financiera respectiva.

ARTÍCULO 36. REPARACIONES: Cada propietario se obliga a ejecutar de inmediato, en el apartamento, casa o local comercial de su propiedad, las reparaciones cuya omisión puede ocasionar perjuicio a la propiedad común o a las demás propiedades privadas, y responderá por los daños irrogados por tal omisión.

Queda expresamente prohibido en este reglamento realizar modificaciones o innovaciones sustanciales dentro de los límites de las unidades privadas, y en especial aquellas que afecten los muros estructurales que se encuentran en el interior de las unidades privadas y/o realizar construcciones o locales comerciales de la estructura de edificios, los cuales son bienes comunes esenciales, toda vez que forman parte integral de la estructura de los edificios; por lo tanto, no se podrán elevar nuevos pisos ni construir sótanos o construcciones similares. Sin perjuicio de la prohibición hecha para realizar modificaciones a las casas, los propietarios deben llenar los siguientes requisitos:

1. Obtener previa autorización de la Entidad Municipal Competente, si la naturaleza de la obra y las normas Municipales lo exigen.
2. Que la obra proyectada no comprometa la seguridad y la solidez de los muros de las casas, ni que afecte la salubridad de los servicios comunes.
3. Las fachadas de las casas tienen que estar ajustadas al plano modelo que se aprobó por la autoridad municipal para la construcción del condominio.
4. Solicitar autorización escrita del administrador.

En caso de reparaciones necesarias entre los bienes comunes por inminente peligro de ruina del inmueble o grave amenaza para la seguridad de los moradores del inmueble, el administrador deberá proceder a su inmediata realización. En el evento de que no se reparen los daños enunciados en un término inferior a quince (15) días, el administrador ordenará la obra y los costos se cobrarán a través de la cuenta de expensas generales de la siguiente mensualidad con los intereses moratorios correspondientes en caso de no pago, previa notificación que por escrito se le hará al morador y/o propietario. Después del lleno de los anteriores requisitos se procederá a ejecutar las obras necesarias de reparación con cargo al propietario y/o propietarios que hayan causado el daño.

Este mismo procedimiento se aplicará en los casos en que se produzcan obstrucciones, daños por no mantenerse en condiciones debidas los desagües, grifos, escapes de agua en las tuberías y por no proceder a reparar los desperfectos con la diligencia requerida para cada caso. La certificación del administrador será documento suficiente y el mismo presta mérito ejecutivo para adelantar las acciones legales correspondientes.

PARÁGRAFO: Las unidades inmobiliarias cerradas deben realizar las reparaciones, mantenimiento y mejoras de las zonas comunes y del espacio público interno, los cuales deben ser cancelados por los copropietarios del conjunto (Art. 82 Ley 675 del 2001).

ARTÍCULO 37. IMPUESTO Y TASAS: Los impuestos y tasas que afectan las Unidades Privadas serán pagadas por sus respectivos propietarios independientemente. Los que graven la totalidad del inmueble serán pagados por los copropietarios en la proporción que establece este reglamento. Los impuestos y reajustes estarán a cargo del respectivo propietario que figure en el momento en que se causen.

PARÁGRAFO: Las unidades inmobiliarias cerradas son personas jurídicas sin ánimo de lucro, por lo cual no están obligadas al pago del impuesto de renta y complementarios (Art. 83 Ley 675 del 2001).

CAPÍTULO IX: DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 38. SON DERECHOS DE LOS COPROPIETARIOS: Son derechos de los Propietarios:

1. Poseer, usar y disfrutar con plena autonomía su unidad privada de acuerdo con la Ley y este Reglamento, pero dentro de las limitaciones aquí mismas expresadas.
2. Enajenar, gravar, dar en anticresis o arrendamiento su unidad privada conjuntamente con su derecho sobre los bienes comunes, sin necesidad del consentimiento de los demás Copropietarios.
3. Servirse de los bienes comunes a su arbitrio, siempre que lo haga según su destino ordinario de los mismos y sin perjuicio del uso legítimo de los demás Propietarios o causahabientes.
4. Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea de Propietarios con derecho a voz y voto.
5. Ejecutar por su cuenta las obras y actos urgentes que exijan la conservación, reparación y administración del Conjunto Residencial, cuando no lo haga oportunamente el Administrador, y exigir el reintegro de las cuotas que correspondan a los otros dueños en los gastos comprobados, pudiendo llevarlo ejecutivamente de acuerdo con las leyes pertinentes.
6. Pedir al Juez competente la imposición de multa de acuerdo con lo dispuesto en la ley y establecido en el presente reglamento para Propietarios, arrendatarios y usuarios de los bienes de dominio privado que violen las disposiciones de la Ley 675 de 2001 y de este Reglamento.
7. Solicitar al administrador la convocatoria de la Asamblea de Propietarios cuando lo estimen conveniente o necesario.

ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS COPROPIETARIOS: Son deberes de los Propietarios:

1. No enajenar o conceder el uso de la unidad privada para usos y fines distintos a los que autoriza este Reglamento.
2. No obstruir en ninguna forma las instalaciones de servicios, las áreas que sirvan para la locomoción y en general dificultar el acceso o paso por ellos.
3. Deberán comunicar al Administrador todo caso de enfermedad infectocontagiosa y desinfectar su unidad privada conforme a las exigencias de las autoridades de higiene.
4. Ejecutar oportunamente las reparaciones de su unidad privada, de acuerdo con sus características iniciales.
5. Mantener al día las contribuciones y cuotas que le corresponden para la administración y reparación de los bienes comunes, seguros y mejoras voluntarias aprobadas por la Asamblea.
6. En caso de venta o de transferencia de dominio, cada Propietario se obliga a comunicar al Administrador el nombre y el domicilio del nuevo adquiriente; a exigir al nuevo Propietario que la Escritura respectiva exprese su conformidad con este Reglamento y eventuales modificaciones posteriores.
7. No hacer excavaciones o perforaciones en los techos, pisos o paredes comunes, ni de introducir objetos pesados, explosivos, inflamables o corrosivos; o ejecutar cualquier acto que atente contra la solidez, salubridad y seguridad del Conjunto Residencial.
8. No modificar las fachadas de las casas que conforman el Conjunto Residencial, no colgar ropas o alfombras, letreros, carteles, avisos y otros elementos similares en las paredes externas, puertas, ventanas o áreas de uso común. En general, no realizar reformas a las casas que impliquen alteraciones en el sistema general o que afecten a la estructura del Conjunto Residencial. Quién infrinja esta norma se hará acreedor y responsable de las acciones de esta ley.
9. No instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o sonidos estridentes que incomoden o puedan afectar a los demás Copropietarios o usuarios de las respectivas unidades o que causen daños o interfieran los servicios y circulaciones del Conjunto Residencial.

10. No sacudir alfombras, ropas, etc., en las ventanas del Conjunto Residencial, ni arrojar basuras u objetos a los bienes de propiedad común y de los de uso exclusivo o a las vías públicas.
11. Permitir la entrada al Administrador del Conjunto Residencial a su Unidad Privada cuando las circunstancias lo exijan, para el cumplimiento de este Reglamento.
12. Velar por el buen funcionamiento del Condominio e instalaciones de su Unidad.
13. Cada Propietario de Unidad Privada será solidariamente responsable con las personas a quienes cede el uso de dicha Unidad a cualquier título, con sus actos u omisiones, en especial por las multas que la administración imponga al usuario por la violación de este Reglamento, ya que sus normas obligan no solamente al Propietario sino a las personas que con él conviven o que a su nombre ocupan la respectiva Unidad Privada.
14. Para practicar cualquier trasteo o mudanza se deberá obtener autorización escrita del Administrador en la cual se exprese la hora y detalle del trasteo.
15. Para que persona distinta del Propietario pueda ocupar cualquiera de las Unidades privadas, no tratándose de la desmembración de la propiedad, será necesaria la celebración de un contrato en el que deberá pactarse expresamente que el inquilino u ocupante a cualquier título conoce y se obliga a respetar y cumplir este Reglamento.
16. No mantener animales que molesten a los vecinos, o sean peligrosos, y además sin las condiciones mínimas de seguridad y de salubridad.

PARÁGRAFO. MASCOTAS: La tenencia de animales domésticos está permitida salvo con las siguientes restricciones:

- a) Se prohíbe la tenencia de animales caninos potencialmente peligrosos (Art. 108 Ley 746 de julio 19 de 2002).
 - b) Podrán salir a las áreas verdes o áreas comunes las razas no prohibidas en la ley, con los elementos de seguridad indispensables (bozal, cadenas, collar, entre otras), bajo la supervisión de una persona adulta.
 - c) Si realizan necesidades biológicas (excrementales) en áreas verdes o comunes, será responsabilidad del propietario recogerlos. El no hacerlo implica sanción pecuniaria equivalente a uno y medio (1.5) salarios mínimos diarios legales vigentes, que se facturarán en la cuota de administración del mes siguiente por cada ocasión que se presente.
17. Todos los propietarios deben contribuir a las cuotas o expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, al pago de las pólizas de seguros para la totalidad del conjunto, de conformidad con el coeficiente de copropiedad aprobado por la asamblea general.
 18. Cada propietario debe notificar a la administración su nombre, apellido, dirección, fecha y particularidades del acto de la adquisición del área de dominio privado, con el propósito de que el Administrador anote estas circunstancias en el libro de registro de copropietarios.
 19. Se debe exigir al nuevo propietario en el documento correspondiente su expresa conformidad y adhesión a las normas del presente reglamento.
 20. Se debe anexar a la escritura certificado actual de la unidad privada sobre las obligaciones que se adeuden conforme al Art. 51 de la Ley 675 del 2001.
 21. El usuario de unidades privadas que viole las disposiciones del presente reglamento, se establece por Asamblea General que la misma tendrá como sanción al propietario el equivalente a uno y medio (1.5) salarios mínimos diarios legales vigentes, que se facturará en el mes siguiente.
 22. Ocupar el garaje de la vivienda con el vehículo de su propiedad o de la visita.
 23. No dar otra destinación o utilización al garaje de la vivienda que le impida el estacionamiento del vehículo.

24. La omisión a cualquiera de las obligaciones o deberes consagradas en el presente reglamento merecerán sanciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 675/2001 sobre clases de sanciones por incumplimiento de sanciones no pecuniarias, que se harán efectivas por parte del Consejo de Administración y el respectivo Administrador, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales. Se podrá acudir al: a) Comité de Convivencia; b) Mecanismos alternos a la solución de conflictos y c) Acción policiva o Judicial, mediante el proceso correspondiente.

ARTÍCULO 40. NORMAS DE CONVIVENCIA: Además de las normas de conducta que la convivencia y el derecho de vecindad en este Régimen de Propiedad Horizontal exige, los Copropietarios o moradores a cualquier título deberán:

1. Abstenerse de todo acto que pueda perturbar la tranquilidad de los vecinos, o que comprometa la seguridad del Conjunto Residencial, su salubridad o su decoro.
2. No enajenar o conceder el uso de su Unidad privada a persona de mala conducta o para fines distintos a los acordados en este Reglamento. El copropietario o asociado o quien lo represente o sustituya, podrá habitar su apartamento con las personas que lo desee, siempre y cuando no se trate de personas de mala conducta, de vida disoluta o desarreglada que perturben habitualmente la tranquilidad o escandalicen con sus hábitos o acciones, ni que excedan en número la capacidad higiénica de las casas, tendientes a evitar toda forma de hacinamiento.
3. No permitir que las personas que están bajo su dependencia empleen las zonas comunes para reuniones, ni las conviertan en lugares de diversión, y responderán solidariamente por los daños, ruinas, deterioros que estas personas causen a los bienes comunes.
4. No acumular basuras en las Unidades privadas, las que deberán ser eliminadas en la forma y oportunidad que determine la administración, conforme a los reglamentos de las autoridades de policía.
5. Comunicar al Administrador, a la mayor brevedad, las violaciones a este Reglamento.
6. Pagar cumplidamente las cuotas que se liquiden para la financiación de la administración, conservación, mantenimiento y reparación de los bienes comunes, pago de la cuota de seguros contra incendio y costo de mejoras.
7. Intervenir activamente en la Asamblea de Copropietarios y cooperar en ella con sus conocimientos y recursos.
8. No guardar, aunque sea bajo pretexto de formar parte de las actividades del Propietario u ocupante, sustancias húmedas, inflamables, corrosivas, explosivas o antihigiénicas sin la adecuada protección y que presenten peligro y riesgo para la integridad de la construcción o para la salud de sus moradores; o aquellas que produzcan humo, malos olores o que causen inmisiones molestas que sean intolerables para los vecinos. No se debe destapar las cañerías con productos químicos que las dañen.
9. Los Propietarios procurarán que no se altere la tranquilidad de sus vecinos con voces, cantares u otros ruidos molestos. Las máquinas, aparatos de radio, televisión, los que manejen y dependan de las unidades privadas, deberán regularse en su intensidad, a fin de que el ruido no trascienda del propio inmueble en que se utilicen; y si ello resultare imposible por sus características, se procederá a utilizarse en las horas que no sean las dedicadas normalmente al descanso.
10. No cambiar ni pintar la forma exterior del Conjunto Residencial de los muros, ni las ventanas o puertas de los mismos.
11. Darle cumplimiento al reglamento interno para la permanencia de las mascotas (animales domésticos), reglamentando la tenencia de dichos animales para que no perturben la tranquilidad de los residentes e higiene del Conjunto Residencial. Siendo obligatorio el respectivo registro de la mascota, donde se establezca el informe del propietario sobre la edad, raza, sexo y hoja de vida veterinaria (cronograma de

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

vacunas), en fin, que se califique la mascota si es apta para vivir en comunidad. Los visitantes deberán abstenerse de ingresar consigo animales.

12. No instalar antenas de radio, televisión o cables aéreos de conducciones eléctricas, telefónicas o similares, aparatos complejos o en fin cualquier máquina o elemento que requiera una instalación y un cuidado especial sin la autorización del Administrador.
13. Ejecutar por cuenta del Propietario y dentro del término que señale el Administrador, según la naturaleza o urgencia de la obra, las respectivas reparaciones necesarias y locativas que sean indispensables para la higiene, conservación y presentación de las respectivas Unidades privadas.
14. Se prohíbe colocar en las ventanas o muros de su Unidad toda clase de objetos que no sean macetas de flores u otros adornos, siempre que su tamaño sea reducido y se encuentren perfectamente asegurados contra la caída.
15. En caso de transferencia, tenencia o arrendamiento de un inmueble, el vendedor, tenedor o arrendador deberá consignar dentro de la escritura de venta, contrato de cesión o tenencia y arrendamiento, el sometimiento a las normas de los presentes estatutos (reglamento de propiedad horizontal); además, la obligación de comunicar a la administración a quien se le cede el goce o transferencia del inmueble, especificando la clase de contrato, y esto a su vez será realizado por los propietarios o agencia de inmobiliarias debidamente autorizadas.
16. No es permitido el lavado o reparaciones de vehículos así como la permanencia de conductores o mecánicos en el área común.
17. Se prohíbe terminantemente el movimiento de vehículos por parte de los empleados de la copropiedad.
18. Hacer buen uso del área social, solicitando por escrito a la administración cuando deseen utilizar dicha área social o la piscina para reuniones con el compromiso de responder por el buen comportamiento de sus invitados.
19. Respetar el reglamento de uso de la piscina (horario, higiene, salubridad y seguridad).
20. En caso de reunión, el residente deberá suministrar a la portería el listado de los invitados.
21. Instruir a las empleadas del servicio acerca de la importancia de no distraer al portero o al personal de administración de las labores que desempeñan y darle a conocer las normas para lograr su colaboración.
22. Con mínimo 3 días de anticipación en horario de administración se debe solicitar paz y salvo para efectuar un trasteo.

CAPÍTULO X: HIPOTECAS

ARTÍCULO 41. HIPOTECAS: En caso de existir hipotecas, cuando se destruya el conjunto total o parcialmente, subsistirán estas en las condiciones anteriores.

PARÁGRAFO. GRAVAMEN DE MAYOR EXTENSIÓN: En los eventos en que exista gravamen hipotecario sobre el inmueble de mayor extensión que se sometió al régimen de propiedad horizontal, la entidad financiera, al momento de recibir el pago total del crédito hipotecario, debe solicitar al propietario inicial, dentro del mismo acto de levantamiento del gravamen hipotecario, certificación de la aceptación del acreedor del levantamiento proporcional de este gravamen que afecta a la unidad de dominio privado objeto del acto. El notario no podrá legalizar ni autorizar el otorgamiento de la escritura ante la falta del documento aquí mencionado.

CAPÍTULO XI: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 42. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: La administración y dirección de la copropiedad y la persona Jurídica se hará a través de los siguientes órganos:

1. Asamblea de Copropietarios.
2. Consejo de Administración.

3. Administrador.

I. LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 43. DE LA ASAMBLEA: La Asamblea de copropietarios está constituida por todos los propietarios de las Unidades Privadas o por sus delegados, reunidos con el quórum y las condiciones previstas en la Ley 675 del 2001 y en el Reglamento de Propiedad Horizontal. Esta delegación deberá hacerse mediante comunicación escrita dirigida al Administrador o al Presidente de la Asamblea y solo será válida para la reunión que la motiva. Es indispensable que el documento mediante el cual le asignaron dicha calidad le otorgue las siguientes facultades:

- a. Hacer propuestas.
- b. Votar propuestas.
- c. Rechazar propuestas.
- d. Postular candidatos a cargos y ser postulado.
- e. Elegir y ser elegido a mi nombre.
- f. Impugnar decisiones adoptadas en la Asamblea.
- g. Adquirir obligaciones y gravámenes a mi nombre.
- h. Cualquier otra que esté a favor de mis (nuestros) intereses.
- i. Sustituir en iguales condiciones y facultades conferidas.

La Asamblea es el órgano supremo de la administración y a través de ellas se manifiesta la voluntad de los copropietarios y de la Persona Jurídica. En ella radica la facultad rectora de este régimen Jurídico. Ningún copropietario puede representar a más de un (1) copropietario del conjunto. El poder de representación debe otorgarse por escrito dirigido al administrador y/o presidente de la asamblea general, en sobre cerrado con antelación a la reunión, y solo será válido para la reunión que la motiva.

La Asamblea General de Copropietarios la integran todos los propietarios del conjunto que a la fecha de la respectiva reunión tengan sus títulos de propiedad y se hallen inscritos en el libro de Registro de Copropietarios. Constituida válidamente la Asamblea, las resoluciones o decisiones allí aprobadas son de cumplimiento obligatorio aún para los ausentes o disidentes, siempre que hubieren sido adoptadas por las mayorías exigidas por la Ley o este Reglamento (Art. 37 Ley 675 del 2001).

A falta de representación legal en las sucesiones ilíquidas y las comunidades propietarias de un área de dominio privado, se harán representar en asamblea ordinaria y/o extraordinaria por una sola persona delegada específicamente para sesionar, deliberar, votar, adquirir compromisos económicos, mediante carta dirigida al administrador y/o Presidente de la Asamblea General; solo será válida para la reunión que la motiva. La asamblea general ordinaria y extraordinaria de copropietarios estará presidida por un presidente y un secretario que la asamblea general por mayoría elegirá.

PARÁGRAFO. PROHIBICIÓN: Los miembros (persona natural o jurídica) del Consejo de Administración nombrados en la última Asamblea, así no estén ejerciendo sus funciones o hayan renunciado al Consejo, no podrán representar otros bienes privados diferentes a los suyos propios que representó para la última Asamblea.

ARTÍCULO 44. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la Asamblea:

1. Elegir y remover los miembros del Consejo de Administración, principales y suplentes, nombrados para períodos establecidos de un año contado a partir de la última Asamblea y hasta la siguiente. (La renuncia de miembro del Consejo se hace ante la Asamblea por escrito indicando los motivos).

2. Elegir y remover al Revisor Fiscal y su suplente, nombrado para períodos establecidos de un año contado a partir de la última Asamblea y hasta la siguiente.
3. Delegar las funciones que a bien tengan al Consejo de administración.
4. Crear los cargos que estime necesarios y señalar sus asignaciones.
5. Organizar la administración general del inmueble y velar por el cumplimiento de este reglamento.
6. Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de la copropiedad y gastos que deberán someter a su consideración el Consejo de Administración y el Administrador.
7. Aprobar el presupuesto anual de la copropiedad y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos, cuando fuere el caso.
8. Ordenar la construcción de mejoras voluntarias y reparación del conjunto en general.
9. Imponer gravámenes extraordinarios, fijar los plazos dentro de los cuales deben pagarse las expensas y señalar los intereses de mora.
10. Reglamentar el uso de los bienes comunes exclusivos y/o los módulos de contribución.
11. Aprobar el presupuesto para la reparación o reconstrucción en los casos en que ello sea procedente conforme a la Ley o a este Reglamento (Art. 13 Ley 675/2001), presentado por el Consejo.
12. Revisar los fallos del Consejo de Administración en segunda instancia de los conflictos que ocurran entre el Administrador y los propietarios o entre estos por causa del ejercicio de sus derechos sobre los bienes de propiedad privada o sobre los bienes de propiedad común, aplicación y ejecución de este reglamento.
13. Resolver los conflictos o reclamos que se susciten entre el Administrador y Revisor Fiscal y los usuarios del conjunto y de cualquiera de ellos entre sí.
14. Aprobar la liquidación y disolución de la persona jurídica.
15. En general, conocer y decidir de los asuntos de interés general del consorcio de Propietarios no atribuidos a otra competencia.
16. Aprobar las reformas que se lleguen a realizar al presente reglamento en voto favorable de un número plural de propietarios que represente un setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad.
17. Nombrar y remover libremente a los miembros del Comité de Convivencia para períodos de un año. Podrá delegar estos nombramientos y remoción en el Consejo de Administración.
18. Las demás funciones fijadas en el art. 38 de la Ley 675 del 2001, en los decretos reglamentarios o en la Ley que la derogue o modifique.

PARÁGRAFO: El presupuesto tiene vigencia anual de enero primero (1) a diciembre treinta y uno (31) del respectivo año; mientras se reúne la Asamblea para la aprobación del presupuesto siguiente, se tomará el presupuesto del año anterior, haciendo el ajuste una vez se dé aprobación definitiva.

ARTÍCULO 45. REUNIONES: La Asamblea de copropietarios se reunirá ordinariamente una vez al año entre los tres (3) primeros meses de cada año, previa fijación del lugar y citación personal que enviará el administrador por carta a la última dirección registrada a cada uno de los copropietarios o mediante aviso o cartel fijado en el lugar o constancia de acceso principal del inmueble dejando tanto en las cartas como en el aviso el motivo de la reunión. Esta convocatoria se hará con anticipación no inferior a quince (15) días calendario de la fecha de reunión (Art. 39 Ley 675 del 2001).

PARÁGRAFO 1. CONVOCATORIA: La convocatoria contendrá el orden del día, ejecución presupuestal del período vencido, presupuesto para la siguiente vigencia, informe del Administrador y del Consejo (suscrito por el Presidente), informe del Revisor Fiscal, relación de propietarios que adeudan contribuciones a las expensas comunes ordinarias y extraordinarias y todo lo que pueda facilitar el desarrollo oportuno de la Asamblea.

PARÁGRAFO 2. LIBROS: Durante los quince (15) días con aviso previo mencionado antes, el administrador y el revisor fiscal mantendrán los libros de cuentas, informes, correspondencia y demás documentos pertinentes a disposición de los copropietarios durante las horas hábiles de administración.

PARÁGRAFO 3. QUIEN PRESIDE: Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el propietario que la misma Asamblea elija y actuará como Secretario el Administrador. Cada propietario tendrá derecho a un voto por cada Unidad Privada que posea. No será válido el voto fraccionado. Una sola Unidad de dominio privado será representada por una sola persona ante la Asamblea.

ARTÍCULO 46. REUNIONES POR DERECHO PROPIO: A falta de convocatoria por parte del administrador, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las 8:00 P.M. en las Oficinas del Administrador (Art. 40 Ley 675 del 2001).

ARTÍCULO 47. REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Asamblea se reunirá extraordinariamente por convocatoria del administrador, del revisor fiscal, o de un número de copropietarios cuyos coeficientes representen por lo menos la quinta (5a) parte del coeficiente de copropiedad del inmueble. El procedimiento para las convocatorias de las asambleas extraordinarias deberá ceñirse a las normas y prescripciones de las Asambleas ordinarias.

ARTÍCULO 48. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si convocada la asamblea general de copropietarios no puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nuevamente y ésta se realizará el tercer día hábil siguiente a la convocatoria inicial, a las ocho (8:00) P.M. (Art. 41 Ley 675 del 2001). Esta sesionará y decidirá válidamente con un número plural de propietarios de unidades privadas, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. En todo caso, en la convocatoria indicada se indicará la fecha y hora para la realización de la Asamblea de segunda convocatoria en caso de no haber quórum para la primera.

ARTÍCULO 49. REUNIONES NO PRESENCIALES: Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de asamblea general cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea y/o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. Esta debe ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el Revisor Fiscal de la copropiedad (Art. 42 Ley 675 del 2001).

PARÁGRAFO. VALIDEZ: Para acreditar la validez de una reunión no presencial deberá quedar prueba inequívoca, como fax, grabación magnetofónica o similar. Los datos del propietario deben ser claros, el contenido de la misma, la fecha y hora en que ésta se produce.

ARTÍCULO 50. DECISIONES POR COMUNICACIÓN ESCRITA: Serán válidas las decisiones de la Asamblea General cuando, convocada la totalidad de propietarios de las unidades de dominio privado, los deliberantes y/o sus delegados debidamente acreditados expresen de manera favorable el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa los datos completos del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma, fecha en que se realiza y la hora. La mayoría respectiva se computará sobre el total de los coeficientes que integran el conjunto (Art. 43 Ley 675 del 2001).

ARTÍCULO 51. DECISIONES EN REUNIONES NO PRESENCIALES: Las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultánea o sucesiva, o la comunicación escrita no se recibe en el término de 30 días después de recibida la primera comunicación escrita. Las actas se deben inscribir en el libro respectivo, suscribirse por el representante legal y comunicarse a los propietarios dentro de un término de diez (10) días siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo.

ARTÍCULO 52. QUÓRUM: La Asamblea General deliberará válidamente con la asistencia de los propietarios o de sus representantes cuya suma de coeficientes represente al menos el 51% del total de los coeficientes de propiedad y se tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad representados en la respectiva reunión (Art. 41-45 Ley 675 del 2001). Se dará una espera de quince (15) minutos para dar inicio a la Asamblea.

PARÁGRAFO 1: Se exceptúa de lo anterior la citación de segunda convocatoria y de las que exigen un quórum o mayoría superior.

PARÁGRAFO 2: Solo se podrá representar con poder máximo a dos copropietarios.

PARÁGRAFO 3: La no asistencia o representación a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria acarreará una multa del cincuenta por ciento (50%) de la cuota de administración vigente en el mes de la reunión.

PARÁGRAFO 4: La asistencia a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se cuenta desde el inicio hasta la terminación y cierre de la misma. El ausentarse sin causa justificada y exposición del motivo ante el Presidente de la Asamblea se toma como ausencia y se sanciona según lo indicado en el parágrafo anterior.

ARTÍCULO 53. DECISIONES QUE EXIGEN MAYORÍA CALIFICADA: Como excepción a la norma general, las siguientes decisiones requieren mayoría calificada del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que integran el conjunto (Art. 46 Ley 675 del 2001):

- Imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal supere cuatro (4) veces el valor de las expensas necesarias mensuales.
- Aprobación de expensas comunes diferentes a las necesarias.
- La reconstrucción de las Unidades de Vivienda Privadas o la subdivisión de las mismas.
- La modificación de coeficientes de copropiedad.
- Toda decisión que incluye una alteración en el uso o goce de los bienes comunes.
- Asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado, cuando así lo solicite un propietario.
- Reforma de los estatutos y del reglamento de propiedad.
- Desafectación de un bien común no esencial.
- Reconstrucción del edificio y/o casa del conjunto destruido en proporción que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%).
- Adquisición de bienes e inmuebles para el conjunto.
- Cambio de destinación genérica de los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la normatividad vigente.
- Liquidación y disolución de la persona Jurídica.

ARTÍCULO 54. ACTAS: De todo lo tratado y decidido en la Asambleas se dejará constancia en un libro de Actas que firmará el Presidente y el Secretario de la reunión, en la cual se dejará constancia si es ordinaria o extraordinaria, la forma de convocatoria, orden del día, nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada y su respectivo coeficiente y los votos emitidos en cada caso.

Para el evento en que la Asamblea decida nombrar miembros para verificar la redacción del acta, éstos deben hacerlo dentro de un término de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la reunión, so pena de incurrir en falta grave que será sancionada con multa pecuniaria de un (1) salario mínimo diario legal vigente a cada uno de los miembros de la comisión por cada día de retraso en la entrega de la misma al Administrador para su publicación; esta sanción será cobrada en la siguiente facturación de cuota de administración. En término de veinte (20) días calendario, la administración debe poner a disposición de todos los propietarios del conjunto

copia completa del texto del acta en el lugar determinado e informar de todo lo actuado a cada uno de los copropietarios.

ARTÍCULO 55. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO: Las Actas debidamente legalizadas hacen plena prueba de los hechos y actos contenidos en ellas; prestan mérito Ejecutivo conforme lo dispuesto en el Art. 48 Ley 675 del 2001. Es suficiente la firma del Presidente y el Secretario de la Asamblea para acreditar su autenticidad.

ARTÍCULO 56. IMPUGNACIÓN DE DECISIONES: El administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de bienes privados podrán impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal. Ésta debe intentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la respectiva acta. El procedimiento aplicable es el consagrado en el Art. 194 del Código de Comercio o las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen (Art. 49 Ley 675 del 2001).

II. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 57. CONFORMACIÓN: El consejo de administración estará compuesto por un número impar mínimo de cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos, preferiblemente uno de cada manzana y de cada bloque, pudiendo ser reelegidos independientemente por la Asamblea. El período del Consejo de Administración será de un año y empezará a contarse a partir de la fecha en que se efectúe la elección por la Asamblea.

El Consejo sesionará ordinariamente el tercer miércoles hábil del mes, y extraordinariamente previa convocatoria del Administrador, comité de convivencia, Revisor fiscal y/o solicitud de su Presidente. El administrador actuará como Secretario, salvo disposición en contrario dispuesta por el Consejo de Administración, quien lo podrá elegir de uno. Este elaborará las citaciones para las reuniones ordinarias o extraordinarias. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos y no podrá sesionar con un número menor de tres (3) miembros principales o suplentes reunidos conforme lo dispone este Reglamento. De todas las decisiones tomadas por el Consejo se dejará constancia en un libro especial de Actas suscritas por el Presidente y el Secretario (Art. 53, 54 Cap. XII Ley 675 del 2001).

PARÁGRAFO. HONORARIOS: Los miembros del consejo de administración en calidad de principales o suplentes que asistan al 90% de las reuniones durante el período de elección, al final del mismo serán exonerados del pago de una cuota de administración.

ARTÍCULO 58. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Al consejo de Administración le corresponde tomar las determinaciones necesarias en orden para que el representante legal de la persona jurídica cumpla su finalidad, de acuerdo con lo previsto en el Art. 55 Ley 675 del 2001, a saber:

1. Nombrar y remover libremente al Administrador (Art. 50 Ley 675/2001) por períodos determinados, indicando la asignación a pagar por sus servicios; en todo caso, el Presidente firmará el contrato de vinculación, el cual debe ser de prestación de servicios y no de vinculación laboral directa con la copropiedad. (El período no puede ser superior a un año, debiendo tener en cuenta la fecha de Asamblea General de Propietarios, con el fin de no entorpecer el normal desarrollo de la misma).
2. Llevar la iniciativa a la Asamblea acerca del Reglamento del uso de los bienes comunes y de las modificaciones a la forma y goce de los mismos.
3. Proponer a la Asamblea la realización de programas de mejoras de obras y reparaciones o la reconstrucción parcial o total del conjunto y la forma de distribución del aporte del costo entre los propietarios.

4. Vigilar la administración del conjunto y dictar los reglamentos internos tendientes a que se mantenga el orden y el aseo, así como la armonía entre los ocupantes del mismo.
5. Autorizar al administrador para designar apoderados judiciales o extrajudiciales para las actuaciones en que se requiere la intervención de profesionales o especialistas.
6. Rendir anualmente a la Asamblea un informe de labores.
7. Autorizar previamente al administrador para todos los actos de carácter extraordinario o urgente que concurriera en el curso de cada ejercicio.
8. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance o informes que han de pasar a consideración de la Asamblea y proponer las determinaciones que se estimen más acertadas en relación con excedentes para mejoras de la propiedad común.
9. Autorizar en cada caso al administrador para celebrar contratos en cuantía hasta de dos (2) salarios mínimos legales vigentes; costos mayores serán autorizados por el Consejo previa la justificación del gasto.
10. Decidir y dar órdenes al administrador para iniciar acciones judiciales pertinentes a la comunidad o consorcio de propietarios del inmueble por razón de régimen de propiedad horizontal.
11. Definir sobre el sometimiento a un tribunal de Arbitramento según el caso.
12. Convocar por conducto del administrador a las Asambleas ordinarias y extraordinarias.
13. Ejercer las funciones que delegue la asamblea y cumplir y hacer cumplir las prescripciones de ésta.
14. Aprobar o improbar los balances mensuales que le presente el administrador en la reunión de cada mes.
15. En general, ejercer todas aquellas funciones que no están adscritas a otros organismos o funcionarios administrativos.
16. Autorizar al Administrador el nombramiento de los empleados cuyos cargos hayan sido creados y autorizados por la Asamblea. La hoja de vida de todo el personal que se emplee de manera administrativa, contrate por prestación de servicios directos o con firma especializada, debe ser sometida a consideración del Consejo de Administración para la evaluación y autorización.

III. EL ADMINISTRADOR

ARTÍCULO 59. NATURALEZA DE LA ADMINISTRACIÓN: Es el representante legal de la Persona Jurídica; ésta podrá ser persona natural o jurídica. Será nombrado por el Consejo de Administración (Art. 50 Ley 675-2001).

PARÁGRAFO. AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR: Para el evento en que falte el Administrador, éste será reemplazado por el Presidente del Consejo de Administración o uno de sus miembros elegido por mayoría, mientras se realiza la elección del nuevo administrador.

ARTÍCULO 60. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR: Sin perjuicio de sus facultades legales ni que las de particular dispongan las leyes, decretos, este reglamento o sus reformas conforme al Art. 51 Ley 675 del 2001, el Administrador tendrá las siguientes funciones:

1. Colaborar con el Consejo en la vigilancia del estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan los derechos y obligaciones de los copropietarios, hacer conocer las irregularidades y, si es el caso, ponerlas en conocimiento de la autoridad competente.
2. Velar por el correcto funcionamiento, uso y conservación de los bienes de propiedad común, y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos de conformidad con el reglamento de propiedad horizontal.

3. Tomar las medidas necesarias que demande la existencia, seguridad, integridad y salubridad del conjunto y sus habitantes.
4. Cobrar y recaudar las cuotas proporcionales ordinarias y extraordinarias que deban pagar los propietarios para atender las expensas comunes y cobrar en los plazos determinados por la Asamblea, directamente o por intermedio de apoderado.
5. Presentar ante la Asamblea informes detallados sobre sus actividades, el estado financiero y la situación general del conjunto.
6. Contratar, dirigir y controlar los trabajos de reparaciones de mejoras o de conservación que ordene la Asamblea, en coordinación con el Consejo de Administración.
7. Atender la correspondencia relativa al conjunto, archivarla debidamente y llevar los libros de cuentas, contratos y comprobantes.
8. Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario o lo solicite un número de propietarios que representen por lo menos la quinta parte de los coeficientes del conjunto.
9. Proponer a la Asamblea General los presupuestos de ingreso y egresos y las modificaciones que considere necesarias al presupuesto.
10. Presentar para su consideración y aprobación de la Asamblea el Balance General de las cuentas cortadas el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
11. Representar judicial y extrajudicialmente a la comunidad de propietarios y conferir los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la comunidad.
12. Llevar de manera ordenada las actas de la Asamblea y servir de Secretario de la misma.
13. Tomar y mantener vigente las pólizas de seguros suficientes y necesarios por el valor real del conjunto y de los bienes de propiedad común.
14. Celebrar los contratos de trabajo con los empleados necesarios para el buen funcionamiento de los servicios, previo concepto del Consejo de Administración.
15. Conservar actualizado el Registro y Certificación sobre existencia y representación legal de la Personería Jurídica.
16. Autorizar mejoras, reparaciones o modificaciones en las áreas de propiedad común, exclusiva y/o de dominio privado con sujeción a la Ley.

CAPÍTULO XII: ÓRGANOS DE CONTROL

REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 61. OBLIGATORIEDAD: Es potestad de la Asamblea de copropiedad aquí indicada nombrar el Revisor Fiscal principal con su respectivo suplente, fijarle su remuneración, el cual podrá ser escogido entre personas naturales o jurídicas, contador público titulado con matrícula profesional vigente a la fecha de elección y durante el ejercicio del período para el cual fue nombrado. En su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el suplente, con las mismas atribuciones y funciones.

PARÁGRAFO 1. FUNCIONES: Le corresponde al Revisor Fiscal ejercer las siguientes funciones encaminadas a:

1. Ejecutar con regularidad y sujeto a las normas contables convencionales el arqueo de fondos comunes.
2. Velar por que los libros y cuentas del conjunto estén al día, de acuerdo con el Plan de Contabilidad que apruebe la Asamblea y/o el Consejo.
3. Informar por escrito y de manera oportuna al Administrador y al Consejo sobre las irregularidades existentes en el manejo de las cuentas y presupuesto.
4. Convocar a asamblea general extraordinaria cuando detecte irregularidades o las circunstancias urgentes del condominio lo exijan (Art. 39 Inciso 2 de la Ley 675 de 2001).
5. Firmar las actas en forma sustitutiva cuando el presidente o secretario de la asamblea no lo hagan, norma que aplica por analogía del artículo 431 del Código de Comercio, inciso primero. Para ello, el Revisor Fiscal debe haber estado presente en la totalidad de la Asamblea, habida cuenta de que da fe pública.
6. Certificar en las asambleas especiales en reuniones no presenciales a que se refiere el Art. 42 de la Ley 675 de 2001.
7. Las previstas en la Ley 43 de 1990 y/o normas que las aclaren o modifiquen, así como en las Leyes de propiedad horizontal.
8. Las previstas en el reglamento de propiedad horizontal.
9. Las previstas en el Código de Comercio.
10. Las que le indique la Asamblea o el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 62. INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El Revisor fiscal no podrá estar ligado dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o al segundo de afinidad con el Administrador, con los miembros del Consejo de Administración, con el Contador (si lo hubiere) y su cargo es incompatible con cualquier otro cargo o empleo en la administración (Art. 56 Cap. XIII Ley 675 del 2001). El revisor podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el conjunto.

CAPÍTULO XIII: LIBROS DE CONTROL

ARTÍCULO 63. CUENTAS BANCARIAS: El Presidente del Consejo de Administración y el Administrador del conjunto abrirán las cuentas bancarias necesarias para el depósito y manejo de los dineros provenientes de las expensas, contribuciones y fondo de reserva, y deberán constituir la póliza de manejo por el valor de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes; el valor de la prima será pagada por la copropiedad.

PARÁGRAFO. PAGOS: Todo pago que se realice para el desarrollo de la copropiedad deberá ser autorizado por el Consejo y el medio de pago utilizado o cheque deberá ser firmado por el Presidente del Consejo y por el Administrador. Mensualmente en la reunión del Consejo de Administración se presentará una relación de pagos indicando concepto, nombre del acreedor y valor.

ARTÍCULO 64. INVENTARIOS Y BALANCES: El treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el Administrador realizará cierre de cuentas de dicho año y elaborará el Inventario y Balance General correspondiente, los cuales presentará por conducto del Consejo de Administración a consideración de la Asamblea General de Copropietarios en su reunión ordinaria siguiente. Se debe contabilizar nominalmente el valor de las áreas comunes (según avalúo), sin gravar fiscalmente la propiedad.

CAPÍTULO XIV: REGLAMENTOS ESPECIALES

I. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 65. OBJETO DEL REGLAMENTO: Tiene como objeto trazar los lineamientos que permitan al Consejo de Administración del Conjunto Residencial ARAGÓN desarrollar unas reuniones ágiles y eficientes.

DEFINICIÓN Y POLÍTICAS: El Consejo de Administración es el órgano plural permanente de administración, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General de Copropietarios como ejecutor de las mismas.

ARTÍCULO 66. INTEGRACIÓN: Este Consejo lo integran diez (10) copropietarios o sus representantes legales, cinco (5) de los cuales actuarán como principales y cinco (5) como suplentes numéricos. Serán elegidos por la Asamblea General de Copropietarios y su encargo será ad-honorem.

ARTÍCULO 67. SESIÓN DE INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS: Dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a su elección, los integrantes del Consejo de Administración efectuarán la sesión de instalación; a ella concurrirán tanto los principales como los suplentes y será presidida por el integrante principal correspondiente de acuerdo con el orden alfabético del primer apellido; actuará como secretario (a) el administrador (a) del condominio.

ARTÍCULO 68. ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN: El Presidente nombrado por orden alfabético del primer apellido y el Secretario elaborarán el orden del día para la sesión de instalación, y lo someterán a consideración y aprobación de los asistentes, el cual tendrá por lo menos los siguientes puntos.

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación de Presidente del Consejo.
3. Elaboración del calendario de sesiones.
4. Propositiones y varios.

ARTÍCULO 69. SESIÓN DE EMPALME: Sesionará el Consejo saliente y se efectuará el respectivo empalme con el nuevo consejo. Seguidamente se instalará el nuevo Consejo de Administración y sesionará inmediatamente teniendo en cuenta el orden del día a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 70. DE LAS REUNIONES: LUGAR: El lugar de las reuniones del Consejo de Administración normalmente será el salón social de la copropiedad, pero podrá llevarse a cabo en cualquier otro sitio que previamente haya sido acordado mayoritariamente por los integrantes.

ARTÍCULO 71. CALENDARIO DE REUNIONES: Una vez posesionado el Consejo de Administración, elaborará el calendario de reuniones ordinarias por el período que corresponda, teniendo como referencia la disponibilidad de tiempo de sus miembros. De este calendario se le enviará copia a los principales, suplentes, Revisor Fiscal, Contadora y al Administrador.

ARTÍCULO 72. CONVOCATORIA DE REUNIONES: Por lo menos con tres (3) días de anticipación, la Presidencia o el administrador convocará a los miembros del Consejo, tanto principales como suplentes, a reunión ordinaria mediante escrito que se enviará a la dirección que aparezca en el registro de copropietarios. Junto con el citatorio se enviarán copias de los documentos e informes que sean materia de análisis y de debate. Para las reuniones extraordinarias, la convocatoria escrita podrá leerse telefónicamente, remitirla por fax o medio electrónico, confirmando la asistencia, de manera que se garantice el quórum estatutario y dejando constancia de esto en el acta. En todos los casos, las convocatorias contendrán el orden del día a desarrollar.

ARTÍCULO 73. PROCEDIMIENTO EN AUSENCIA DE QUÓRUM: Una vez transcurridos quince (15) minutos de la hora prevista para la iniciación de la reunión y no habiendo quórum, se invalidará la sesión, procediendo a elaborar el acta y dejando constancia en ella con la firma de los asistentes. Se citará a una nueva sesión.

ARTÍCULO 74. DURACIÓN DE LAS REUNIONES: Las reuniones tendrán una duración hasta de dos (2) horas, pudiendo prorrogarse por dos (2) horas mediante el voto afirmativo de por lo menos tres (3) miembros que estén actuando como principales. Cuando el orden del día contemple informe de administración, estos deben ser presentados de manera escrita exclusivamente, quedando a criterio del Consejo de Administración la consideración o no en presencia del representante legal (administrador-a), para lo cual podrá no ser convocado.

ARTÍCULO 75. ASISTENCIA POR DERECHO PROPIO E INVITADOS: Podrán asistir otras personas invitadas por el Presidente o los demás integrantes del consejo, siempre y cuando la mayoría de integrantes del Consejo estén de acuerdo. El revisor fiscal asiste por derecho propio.

PARÁGRAFO: Por decisión mayoritaria, podrá solicitarle al administrador su retiro de la reunión cuando el consejo lo considere necesario.

ARTÍCULO 76. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Una vez verificado el quórum, el presidente declarará abierta la sesión y dispondrá la lectura del orden del día, el que se someterá a consideración y aprobación del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 77. ACTUACIONES DE SUPLENTE: En ausencia temporal de un principal, actuará el suplente numérico; no obstante, cuando el principal ausente no haya comunicado su ausencia con una antelación de doce (12) horas, se hará acreedor a la falta. Para reuniones extraordinarias, bastará con que confirme su imposibilidad de asistir.

ARTÍCULO 78. DE LA FORMA DE TOMAR DECISIONES: Se procurará tomar decisiones por consenso, es decir, mediante la discusión civilizada, la utilización del diálogo y la opinión compartida buscando la unanimidad sin necesidad de recurrir a la votación; de no ser posible el consenso, las decisiones se adoptarán por la mayoría de votos de los asistentes a la reunión habilitados para votar.

ARTÍCULO 79. DE LAS PROPOSICIONES: Las proposiciones que conlleven una gran inversión o gasto, y que impliquen una alteración sustancial de las políticas del **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN**, deberán ser presentadas por escrito, con su argumentación pertinente, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la siguiente reunión. Las demás proposiciones se entregarán por escrito al secretario cuando se vaya a iniciar el desarrollo del punto respectivo.

ARTÍCULO 80. DE LA DISCUSIONES DE PROPOSICIONES: El presidente del Consejo de Administración procurará que las intervenciones en torno a las proposiciones y otros temas no sean reiterativas y, en lo posible, su duración no exceda de cinco (5) minutos. Cuando la discusión de cualquier tema exceda de diez (10) minutos y no se haya declarado suficiente ilustración, se archivará temporalmente dicho tema no resuelto, para que sea considerado y tomado una decisión al respecto en la siguiente reunión.

ARTÍCULO 81. DE LAS RESTRICCIONES EN LA TOMA DE DECISIONES: Ningún integrante del Consejo de Administración, habilitado para decidir, podrá retirarse del recinto de sesión ni abstenerse de decidir o votar. El retiro se tomará como inasistencia a la reunión respectiva.

ARTÍCULO 82. FORMA DE EXPRESAR EL VOTO: Los integrantes del Consejo de Administración manifestarán su voto verbalmente, el cual quedará registrado en el acta; de presentarse empate se entiende que la proposición o asunto ha sido negado.

ARTÍCULO 83. DELEGACIÓN DE FUNCIONES: El Consejo de Administración podrá encomendar las labores que estime convenientes a comisionados singulares o plurales elegidos entre sus integrantes principales y/o suplentes, quienes al aceptar quedan obligados a rendir los informes pertinentes. Para rendir los informes referidos, se concede un plazo hasta de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de la comisión.

II. DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ARTÍCULO 84. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para la solución de los conflictos que se presentan entre los copropietarios o tenedores del conjunto, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación de esta ley y del reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, se podrá acudir a:

COMITÉ DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 85. COMITÉ DE CONVIVENCIA: Cuando se presenta una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en el conjunto, su solución se podrá intentar mediante la intervención de este comité elegido como se indica en el presente reglamento y de conformidad a la ley. El comité de convivencia presentará fórmulas de arreglo orientadas a dirimir la controversia y buscando siempre fortalecer las relaciones de vecindad y de convivencia. Las consideraciones de este comité se consignarán en acta, que será suscrita por las partes y por los miembros del comité y dadas a conocer al Consejo de Administración para la evaluación e imposición de sanciones si a ello hay lugar.

PARÁGRAFO 1. ELECCIÓN: Los miembros del comité de convivencia son elegidos por la Asamblea General para un período de un (1) año y estará integrado por un número impar mínimo de tres (3) copropietarios. La participación en este comité será ad-honorem y serán miembros diferentes a los integrantes del Consejo de Administración.

PARÁGRAFO 2. NO IMPOSICIÓN DE SANCIONES: Este comité no podrá imponer sanciones. Las decisiones que tome deben ser sometidas a consideración del Consejo de Administración, quien decide e impone las sanciones correspondientes. Las consideraciones de este comité se consignarán en un acta suscrita por las partes y por los miembros del comité.

ARTÍCULO 86. ARBITRAMENTO: En el evento en que las partes no aceptaren la decisión del comité, podrán acudir a la vía judicial mediante el trámite del proceso verbal de que trata el Título XXIII, sección primera (1a) del libro 3o del Código del Procedimiento Civil. Pero podrán los interesados también recurrir a las autoridades de Policía para los efectos preventivos de su competencia.

MANUAL DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 87. MANUAL DE CONVIVENCIA: La Asamblea General de Copropietarios, en uso de la facultad que le confiere el numeral 1 del artículo 58 de la Ley 675 del 2001, considera que es importante establecer unas normas para la convivencia de los residentes y visitantes del conjunto residencial **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN**. Una de las finalidades del reglamento de convivencia es de que exista armonía en las relaciones de los moradores. Que es necesario que los moradores o residentes puedan ejercitar sus derechos y puedan cumplir con los deberes respecto del uso de las áreas o zonas comunes: piscinas, parqueadero de visitantes, salón social, polideportivo, zonas verdes y las que se incorporen a la copropiedad. Que es aconsejable para el buen entendimiento establecer recomendaciones y prohibiciones y, sobre estas, un trámite para imponer las correspondientes sanciones a que hubiere lugar por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Los copropietarios del conjunto residencial **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** acuerdan y se comprometen a cumplir el siguiente reglamento de convivencia:

REGLAMENTACIONES GENERALES

1. Estacionar los vehículos automotores en su propio parqueadero y evitar hacerlo sobre la vía comunal obstaculizando el libre tránsito de los demás.
2. No arrojar basuras o desechos en las vías ni en las zonas verdes.
3. Evitar el uso continuo de bocinas y pitos de los vehículos.
4. Evitar escándalos y comportamientos indebidos.
5. Respetar y tratar con cordialidad a los vecinos, lo mismo que al personal de la administración, de aseo y de vigilancia.
6. Recoger el excremento de los animales cuando los saquen a pasear o circular por descuido de los propietarios en las zonas verdes y comunes, y así conservar limpios los sitios y evitar molestias a los demás.
7. Los menores de edad, cuando utilicen la piscina, deben estar acompañados de un adulto.
8. Escuchar música a volumen moderado.
9. No extender o colocar ropas en ventanas o terrazas de las áreas externas o fachada de la unidad privada o común.
10. No dejar abandonados en las áreas comunes los objetos o elementos de propiedad de los moradores.
11. Los visitantes deben ser anunciados y aceptados por intermedio del portero para poder ingresar al conjunto residencial.
12. En caso de reparaciones o mejoras locativas, el ingreso de los obreros o trabajadores debe ser informado previamente a la administración.
13. Toda persona no residente en el condominio, una vez sea autorizado el ingreso, debe dejar un documento de identidad en la portería, el cual le será devuelto a la salida.
14. Cumplir con los horarios que se establezcan para evacuar la basura al sitio donde debe ser recogida por las empresas de servicios en los horarios establecidos.

ARTÍCULO 88. CONCILIACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN O ARBITRAJE: Agotada la vía interna para la resolución del conflicto sin que se llegue a ningún acuerdo, cualquiera de los interesados podrá acudir, por sí mismo o a través de apoderado, ante un centro o sala de conciliación o arbitraje legalmente constituido. En el **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN**, sin desconocer y aplicar lo anterior, se podrá recurrir directamente a la conciliación o al arbitraje para la solución del conflicto. Para el efecto se aplicarán las normas especiales que regulan la materia.

Cuando se acuda a la Autoridad Jurisdiccional para resolver los conflictos referidos en el presente artículo y previo agotamiento del recurso de conciliación como lo prevé la Ley 640 de 2001, se dará el trámite previsto en el Capítulo II del Título XXIII del Código de Procedimiento Civil, o en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o reglamente. Por otro lado, las partes en conflicto pueden acogerse a los arbitrajes y conciliación asignados a los organismos jurisdiccionales, sin que tales instancias constituyan un trámite previo obligatorio para el ejercicio de las acciones civiles pertinentes.

Los conflictos de convivencia se someterán al Consejo de Administración, el cual en primer lugar proveerá la concertación entre las partes y, en los casos más graves, convocará a los moradores con el fin de proponer y

estudiar soluciones a los conflictos. Estos procedimientos internos no constituyen un trámite previo obligatorio para ejercitar las acciones policivas, penales y civiles. Se podrán establecer disposiciones temporales para atender necesidades específicas de convivencia.

ARTÍCULO 89. JURISDICCIÓN COMPETENTE: Las diferencias que surjan sobre la legalidad del reglamento o las decisiones de la Asamblea deberán ser sometidas al Proceso verbal sumario, consagrado en el Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 90. INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES POLICIVAS: En caso de infracción al Reglamento de Propiedad, de incumplimiento de las obligaciones y de la violación de las prohibiciones por parte de los copropietarios, residentes o visitantes, se acudirá a las autoridades policivas según el trámite pertinente.

III. DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES

ARTÍCULO 91. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES NO PECUNIARIAS: El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la Ley 675 de 2001 o en este reglamento de propiedad horizontal por parte de los copropietarios, tenedores o terceros por los que éstos deban responder, en los términos de la ley, dará lugar, previo el requerimiento escrito por parte del Administrador con indicación del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la Propiedad Horizontal si a ello hubiere lugar, a la imposición de las siguientes sanciones que impondrá el Consejo de Administración, a saber:

1. Publicación en lugares de circulación interna del Conjunto Residencial, por un período de treinta (30) días calendario, de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción.
2. Imposición de multas sucesivas mientras reincida el incumplimiento (si la falta fuese de continuidad corriente la sucesión de la multa será cada cinco días calendario y si la falta fuese aislada la continuidad se aplica con cada reincidencia), no podrán ser superiores cada una a dos veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor a la fecha de su imposición, que en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor.
3. Restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales hasta por noventa (90) días por parte del Consejo de Administración, como salones, parques, plazoletas, zonas de recreación, piscinas, etc. En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes comunes esenciales o de aquellos destinados a su uso exclusivo.

PARÁGRAFO 1: Cuando el acto o hecho produzca un perjuicio objetivo del Conjunto Residencial, en el requerimiento previo se indicará la forma y oportunidad para indemnizarlo, y todas las anteriores sanciones se resolverán e impondrán mediante resolución motivada, firmada y comunicada por el administrador.

PARÁGRAFO 2: Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por el Consejo de Administración. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en este reglamento de propiedad horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción e impugnación. Igualmente deberá valorarse la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes y se atenderá criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia.

PARÁGRAFO 3: En este reglamento de propiedad horizontal, en el Artículo que establece las Normas de convivencia, se indicó las conductas objeto de la aplicación de sanciones, con especificación de las que procedan para cada evento, así como la duración razonable.

ARTÍCULO 92. PROCEDIMIENTO: Para la imposición de dichas sanciones por incumplimiento de las anteriores obligaciones no pecuniarias deberá observarse el siguiente procedimiento:

1. El propietario, tenedor o tercero que observe alguna conducta que conlleve al incumplimiento de una obligación no pecuniaria podrá ponerlo en conocimiento del Administrador, bien sea por escrito o de manera verbal (la persona debe manifestar de manera clara los hechos en que se sustenta y las pruebas que pueda tener al respecto: testigos, documentos, etc.). En todo caso, el Administrador podrá verificar por iniciativa propia el cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias por parte de los habitantes del Conjunto Residencial.
2. Una vez recibida la solicitud o queja, el Administrador, en un término máximo de 3 días corrientes, hablará con el posible infractor indagando sobre la versión de sus hechos y las posibles pruebas que pueda tener en su defensa, y mostrará las pruebas allegadas por quien solicita la investigación o las recaudadas por el mismo Administrador, si ya tuviere algunas en ese momento.
3. El Administrador, una vez ha oído al infractor, analizará todos los hechos puestos en su conocimiento y determinará si es necesario recaudar más pruebas, para lo cual tendrá un término máximo de 3 días para dicho recaudo, contados un día después de la fecha en que se habló con el posible infractor. Vencido el término inicial, es decir si no se recaudaron nuevas pruebas o el término de recaudo de pruebas, el Administrador decidirá por escrito en un término máximo de 3 días corrientes si el caso investigado puede violar las normas de propiedad horizontal. Si de los hechos se determina que no se violan las normas de copropiedad, el caso se archivará y se comunicará tal decisión al posible infractor y a quien solicitó la investigación. Si del análisis de los hechos se establece que se han violado las normas de propiedad horizontal, el Administrador enviará una comunicación por escrito al infractor requiriéndolo para que su conducta se ajuste a las normas que rigen la copropiedad en un término máximo de 3 días corrientes, contados desde el día siguiente a la fecha en que se recibe el requerimiento. Una vez ajustada la conducta, el caso se archivará, para lo cual se dejará una constancia por escrito en un archivo de la administración. Si pasados los 3 días el infractor no ha ajustado su conducta a las normas de propiedad horizontal o ha guardado silencio, el Administrador convocará a una Asamblea extraordinaria en un término máximo de 5 días corrientes para que se decida sobre las posibles sanciones aplicables al infractor. Para ello, el Administrador entregará con la carta de citación a la asamblea un escrito con el resumen de lo ocurrido, la relación de pruebas recaudadas y una relación de las sanciones que eventualmente se pueden imponer (en los casos en donde existe comité de convivencia, se puede intentar la solución del caso ante dicho comité antes de citar a la asamblea).
4. La Asamblea, una vez reunida, mirará los supuestos fácticos que llevaron al infractor a cometer las conductas violatorias de las obligaciones no pecuniarias y las pruebas recaudadas, determinando la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia del mismo y se mirarán los criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones según el comportamiento del infractor. La sanción se impondrá según la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia de la conducta.
5. Una vez determinado el tipo de sanción aplicable al infractor, se levantará un acta que contenga los hechos, los criterios de imposición de la sanción y la sanción aplicable, así como el término de su ejecución.
6. El acta que impone la sanción será comunicada o notificada por escrito por el administrador en el término máximo de tres (3) días contados desde el día siguiente a la fecha de la reunión de la asamblea. Con la comunicación, el administrador entregará copia del acta que impone la sanción.

7. Una vez comunicado al infractor la respectiva sanción, podrá impugnar la decisión ante la jurisdicción civil de acuerdo con lo señalado en el artículo 194 del Código de Comercio dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la respectiva sanción y se podrá solicitar al juez la suspensión de dicha acta.
8. La Asamblea debe determinar las conductas que conllevan a sanción por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias.

ARTÍCULO 93. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS: El Administrador será el responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, aun acudiendo a la autoridad policial competente si fuere el caso. Cuando algún propietario o tenedor a cualquier título de un bien privado realice algún acto que viole los eventos previstos en el numeral 10 del artículo 18 de la Ley 675 de 2001, la Policía y demás autoridades competentes deberán acudir de manera inmediata al llamado del Administrador o de cualquiera de los copropietarios. En el caso de impugnación, la ejecución de la sanción deberá suspenderse hasta que exista sentencia judicial en firme sobre el particular.

ARTÍCULO 94. IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS: El propietario de bien privado sancionado podrá impugnar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. La impugnación solo podrá hacerse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la respectiva sanción. Será aplicable para efectos del presente artículo el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

IV. COBRO EXPENSAS COMUNES

ARTÍCULO 95. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO: En los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica a que se refiere la Ley 675 de 2001 para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, con sus correspondientes intereses, sólo podrán exigirse por el Juez competente como anexos a la respectiva demanda:

1. El poder debidamente otorgado.
2. El certificado sobre existencia y representación de la persona Jurídica demandante y demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad.
3. El título ejecutivo contentivo de la obligación que será solamente el certificado expedido por el Administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional.
4. Copia del certificado de intereses expedido por la Superintendencia Bancaria o por el organismo que haga sus veces. La acción ejecutiva a que se refiere este artículo no estará supeditada al agotamiento previo de los mecanismos para la solución de conflictos previstos en las leyes 675 de 2001.
5. Las que considere necesarias para evitar devolución o demora del proceso.

V. REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE LA PISCINA

Para tener un mejor disfrute de la zona de piscina y alrededores, tanto para los propietarios como para las personas invitadas, el siguiente reglamento es el que deben tener en cuenta al hacer uso de ella:

GENERALIDADES

RECORDEMOS QUE EL CONDOMINIO NO ES UN CENTRO SOCIAL NI DEPORTIVO.

1. **HORARIO:** Martes a Jueves de 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Viernes a Domingo de 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. La utilización de la piscina incumpliendo este horario será sancionado con una multa

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

equivalente a uno y medio (1.5) salario mínimo diario legal vigente a la fecha en que se produjo la falta, y su cobro se hará con la siguiente cuota de administración. (NOTA: SE HARÁ MANTENIMIENTO GENERAL A LA PISCINA EL PRIMER DÍA HÁBIL DE LA SEMANA. ESTE DÍA NO HAY SERVICIO).

2. Es obligatorio para grandes y pequeños (cualquier edad) utilizar la ducha antes de ingresar a la piscina.
3. Las personas que usan RONCEADORES y BLOQUEADORES SOLARES DEBEN retirárselos. Sus componentes químicos dañan y bloquean los productos de mantenimiento del agua y de equipos de tratamiento de piscina.
4. Es obligatorio hacer uso de la piscina en vestido de baño. Está rotundamente prohibido ingresar a la piscina en ropa de diario, diferente a la ya señalada, porque dicha ropa desprende colorantes y también perjudican el mantenimiento del agua.
5. El cambio de ropa para residentes e invitados debe hacerse previamente en la residencia de cada una de las personas propietarias o utilizar el baño del kiosco.
6. Su uso primordial es para los residentes del conjunto residencial y se permitirá un máximo de cuatro (4) invitados (familiares y/o allegados) por casa, siendo responsabilidad del propietario.
7. Será obligatorio el uso de pañal desechable especial y vestido de baño para los niños que no controlan esfínteres.
8. Todo niño menor de 12 años debe estar acompañado de un adulto responsable. En ningún momento o caso la copropiedad se hace responsable de la falta de éste.

PROHIBICIONES

1. Es prohibido ingerir alimentos y bebidas dentro de la piscina, ingresar envases de vidrio dentro y fuera de las zonas adyacentes, por el peligro que representa para los niños y adultos en general la rotura de alguno de éstos elementos.
2. Es prohibido **UTILIZAR LA PISCINA EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ**, hacer saltos de cabeza o clavados para ingresar a la piscina, y en general juegos peligrosos que frecuentemente acostumbran los niños. Los problemas que puedan presentarse dentro o fuera de la piscina, zona de deportes, salón comunal o en cualquier área comunal del Condominio será objeto de amonestación por parte del rondero de turno, registrados en el libro de control o portería para el conocimiento del Administrador. Los asuntos de gravedad pasarán a consideración de la Administración y a estudio del Consejo de Administración cuando se considere necesario, quien impondrá las sanciones tanto disciplinarias como económicas del caso. Recordamos a todos los copropietarios hacer conocer de sus invitados las disposiciones y prohibiciones que señalan este reglamento interno, ya que cualquier sanción disciplinaria y la económica a que hubiere lugar por parte de un invitado será responsabilidad exclusiva del propietario anfitrión.
3. Comportamiento libidinoso o que atentan contra la moral y las buenas costumbres.
4. Dejar niños en la piscina sin acompañamiento de un adulto responsable. Cualquier accidente que pueda ocurrir dentro o fuera del área de la piscina es de exclusiva responsabilidad de los padres de familia y se exonera de la misma a la copropiedad.
5. Verter líquidos de cualquier naturaleza que desmejoren la calidad del agua de la piscina.
6. El ingreso de mascotas a la piscina.
7. Arrojar basuras o desechos.
8. Usarla cuando se tenga o presente enfermedades infectocontagiosas o dermatológicas.
9. Realizar necesidades fisiológicas.
10. Utilizar balones o implementos deportivos que no sean de uso acuático.
11. Pasar en vestido de baño al área social.
12. Utilizar la piscina para lavado de pies.
13. Se prohíbe el uso de la piscina a las empleadas de servicio doméstico, personal de seguridad o conductores.

14. El estacionamiento de vehículos, bicicletas y/o motocicletas en las aceras adyacentes al recinto de la piscina.
15. El uso de radiocasetes o cualesquiera aparatos de reproducción de sonido deberán emplearse con un volumen que no moleste al resto de usuarios y vecinos del recinto.
16. La entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle. Solo se permitirá el paso con pies descalzos o el uso de chanclas con las suelas limpias.
17. Se prohíbe el uso de champú o gel de baño en las duchas exteriores.
18. Se prohíbe realizar cursos de natación a grupos externos al condominio.

VI. REGLAMENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SALÓN COMUNAL, KIOSCO Y B.B.Q

1. DEL KIOSCO Y B.B.Q

El Condominio cuenta con un B. B. Q. que puede ser utilizado por las familias residentes en el Condominio con sus invitados. Debe presentarse solicitud previa por escrito a la administración. El alquiler tendrá un costo de un salario mínimo diario legal vigente (1 smmdlv) al momento de la solicitud y utilización. El lugar tendrá que dejarse limpio y aseado después de ser utilizado. En caso contrario, la administración impondrá multa igual al valor del alquiler para el pago de personal de aseo. Su utilización está sujeta a:

- a. **Horario:** El horario permitido para el uso de estas zonas será el comprendido entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m. durante los siete (7) días de la semana.
- b. **Música:** La Administración permitirá el uso de radio grabadoras en este lugar a un volumen moderado.
- c. **Menores de edad:** No será alquilado a menores de edad.
- d. **Seguridad:** La utilización debe ser con elementos que no pongan en riesgo el área vecina ni contaminantes.

2. DEL SALÓN SOCIAL

1. **RESERVACIONES:** Las reservaciones del salón social debe realizarse con una antelación mínima de diez (10) días hábiles para poder clasificarlas y numerarlas a fin de observar un riguroso turno de llegada para respetar la igualdad.
2. **APROBACIÓN:** Una vez que la solicitud haya sido recibida, su aprobación la hará saber por escrito a la persona solicitante. Y en ese momento los interesados podrán elaborar la lista de los invitados, por duplicado, para control de la portería, cancelando anticipadamente la suma de uno y medio (1.5) smmdlv por concepto de alquiler del salón. El recibo de caja se entregará interesado y será el que presente a la portería para la utilización.
3. **EVENTOS SOCIALES:** Las reuniones se clasifican así:
 - a. Primera Comuni3n, de hijos y nietos.
 - b. Grados, de hijos y nietos.
 - c. Matrimonios, de hijos y nietos.
 - d. Matrimonios de Adultos (copropietarios y residentes).
 - e. Cumpleaños de Tatarabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos.
 - f. Reuniones informales.

(NOTA: ESTÁ PROHIBIDO SOLICITAR EL ALQUILER DEL SALÓN COMUNAL O DE CUALQUIER OTRA ZONA COMÚN PARA LA REALIZACIÓN DE FIESTAS EMPRESARIALES O DE CONVIVENCIAS).

4. **REUNIONES FAMILIARES:** Debido a la limitada capacidad del Salón Comunal se fija un límite máximo de asistencia de cincuenta (50) personas. Recordamos que el listado de invitados debe enviarse por duplicado antes de la fecha programada para la reunión.

PARÁGRAFO: Para el parqueo de los automotores se cuenta con la zona adyacente a la piscina, zona adyacente al área deportiva. Cuando no se disponga de espacios para la ubicación de vehículos, estos deben ser dejados en la parte externa del condominio bajo la exclusiva responsabilidad de cada propietario.

5. **INVENTARIO:** "El rondero de turno" tendrá a su cargo la entrega y recibo de los muebles que se encuentran en el Salón Comunal, incluyendo el baño, lavaplatos, y otros enseres que serán reseñados al final de la reunión nuevamente. En el supuesto de encontrarse la rotura o faltante de un mueble etc., la administración enviará al responsable de la reunión la factura correspondiente, la cual deberá ser cancelada dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la reunión, o en caso contrario se facturará en el siguiente mes y su cancelación será prioritaria al pago de la cuota de administración.

PARÁGRAFO 1: El Salón Comunal y las zonas adyacentes utilizadas deberán entregarse en estado de limpieza impecable. En caso contrario, la administración aplicará una multa de uno y medio (1.5) salario mínimo diario legal vigente con cargo a la cuenta del responsable.

PARÁGRAFO 2: Recordamos a las familias que utilicen el Salón Comunal para fiestas infantiles, el favor de NO utilizar siliconas o cintas adhesivas que ocasionen daños a las paredes. La administración, en caso necesario, contratará la mano de obra y los materiales necesarios para su reparación con cargo a la persona responsable de la reunión.

6. **MÚSICA:** Como es costumbre amenizar todas las reuniones sociales con el uso de amplificadores, parlantes, equipos de sonido, música de cuerda, acordeones, etc., es conveniente recordarles que algunas familias viven alrededor de la piscina y zonas de deportes, por lo tanto debe actuarse con mucho respeto y consideración para no alterar su reposo y tranquilidad.

PARÁGRAFO: Se restringe el uso de amplificadores y equipos de sonido a partir de la 2:00 a.m. Recordándoles nuevamente moderación y consideración con las familias que conviven alrededor de la piscina, zonas de deporte y recreación.

7. **HORARIOS:** El Salón Comunal estará a disposición de todos los copropietarios y residentes del Condominio en el horario que para el efecto determinará el consejo administrativo.
8. **VÍAS DE PARQUEO:** Para el parqueo de los vehículos de los copropietarios o arrendatarios fue diseñado a cada casa un parqueadero, el cual debe ser utilizado por los mismos en cualquier situación y condición. Queda prohibido parquear el vehículo frente a la casa, obstaculizando la entrada o salida de otros vehículos a su respectivo garaje.

VII. REGLAMENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN

A pesar de que la zona de canchas y parques son públicas, el Condominio puede definir el horario de su uso, horario que se reglamenta así:

- a) El horario permitido para el uso de estas zonas será el comprendido entre las 7:00 AM y las 10:00 PM, durante los siete (7) días de la semana.

- b)** Música: la Administración permitirá el uso de radio grabadoras en el campo deportivo, siempre y cuando sean utilizados con moderación y no afecten la tranquilidad de las casas vecinas y del evento que allí se realice.
- c)** Todos los propietarios y residentes del Condominio, incluyendo adolescentes y niños, tendrán prelación en la utilización de las canchas deportivas.
- d)** Las canchas deportivas tienen un margen de utilización del tiempo indicado en cada actividad deportiva cuando se realizan eventos debidamente programados por la administración, o de una (1) hora solamente para dar espacio a los interesados en turno que conviven en nuestra comunidad.

VIII. REGLAMENTO INTERNO PARA LA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL CONDOMINIO

La administración informa a la comunidad que posea mascotas que es OBLIGATORIO que éstas salgan con su amo o persona responsable a hacer sus necesidades; los desechos deben ser recogidos adecuadamente en bolsas plásticas por el propietario (está prohibido arrojarlas en áreas comunes). Esto con el fin de no perjudicar a los niños residentes y a la comunidad en general. Las mascotas que anden solas serán encerradas en una caja especial y la administración impondrá una multa a los dueños por el valor de uno y medio (1.5) salario mínimo diario legal, cuando se compruebe el incumplimiento de estas observaciones, multa que podrá ser cobrada cada vez que se infrinja esta reglamentación.

Es de obligatorio cumplimiento presentar a la Administración el respectivo registro de la mascota o mascotas, donde se establezca el informe del propietario sobre la edad, raza, sexo, fotografía actualizada y hoja de vida veterinaria (cronograma de vacunas) en la que se califique si la mascota es apta para vivir en comunidad. **NOTA: LOS VISITANTES NO DEBEN TRAER NINGÚN TIPO DE ANIMAL AL CONDOMINIO.**

IX. REGLAMENTO INTERNO DE PORTERÍA PRINCIPAL

VISITANTES

Toda persona que quiera ingresar al Condominio debe ser anunciada por el portero de turno. Si la familia solicitada no contesta el citófono o se encuentra ausente, el vigilante tendrá orden de negarle el acceso. Cuando las personas ingresen al Condominio, será obligatorio anunciarla desde la portería. Las personas que ingresen al Condominio para realizar un trabajo dentro o fuera de una determinada vivienda solamente podrán hacerlo previa autorización de los propietarios de la misma. Estas personas deberán ser requisadas y registradas en el libro de visitantes con el número de su cédula, se retendrá otro documento entregándoles a su vez el carné de visitante para que sea portado en forma visible. Los familiares y amigos de los propietarios y residentes habituales visitantes del Condominio podrán ingresar solamente dando aviso por citófono a la residencia, sin necesidad de dejar ningún documento de identificación en la portería.

EMPLEADAS DE SERVICIO

Es obligatorio entregar a la Administración una hoja de vida de la empleada del servicio con la siguiente información:

1. Nombre, Apellido y Dirección de residencia.
2. Fotografía reciente y carta de recomendación.
3. Definir si es permanente o de contrato por días.

Reglamento de Propiedad Horizontal · Conjunto Residencial Aragón

Las empleadas del servicio doméstico no podrán salir del Condominio con paquetes, bolsas, maletines, etc., salvo que los propietarios de la vivienda hayan dado la autorización por escrito. Invariablemente toda bolsa, paquete o maletín tendrá que ser revisado por el portero de turno y si tiene alguna duda, tiene la obligación de impedir la salida de la empleada y/o empleado, solicitando la presencia de los propietarios en la portería, y/o haciendo regresar la empleada a la residencia donde trabaja habitualmente. Las empleadas del servicio doméstico no podrán ingresar al Condominio con acompañantes, salvo autorización previa de los propietarios. Están prohibidas las tertulias en la zona de portería entre celadores, empleadas de servicio doméstico y trabajadores permanentes u ocasionales.

ENTRADA DE TAXIS

La entrada de taxis de servicio público está prohibida.

EXCEPCIONES:

- a) Adultos y niños enfermos.
- b) Personas minusválidas.
- c) Propietarios, residentes y visitantes en caso de lluvia intensa.
- d) Entrada de "TAXIS CAMIONETAS" requeridos por los propietarios y residentes para el transporte de materiales para reparaciones locativas, muebles, matas, flores, tierra abonada, etc.
- e) En el caso de mudanzas exigir permiso previo de la Administración y del propietario (para arrendatarios), y PAZ Y SALVO de la Administración.

VARIOS

Los empleados, empleadas y trabajadores, peatones en general incluyendo los niños tendrán la obligación de entrar y salir por la puerta pequeña adjunta a la portería principal. Los niños siempre deberán estar acompañados por una persona adulta responsable. El portero de turno deberá atender y controlar con mucho cuidado la entrada y salida de los niños. Los niños no podrán salir solos.

DOMICILIOS

Por motivos de seguridad, está prohibido el ingreso de motos con domicilios. Deben ser avisados por la portería para que salga alguna persona de la casa que lo solicitó a recibirlos.

IMPUGNACIONES

ARTÍCULO 96. IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: El Administrador, el Revisor Fiscal y cualquiera de los copropietarios podrán impugnar las decisiones del Consejo de Administración y de la Asamblea General cuando éstas no se ajusten a los preceptos legales o reglamentarios.

PARÁGRAFO: Las impugnaciones se deberán elevar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la decisión, en el plazo estipulado legalmente.

CAPÍTULO XV: DE LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN

I. DE LA LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 97. CAUSALES DE LIQUIDACIÓN: Son causales de liquidación del **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** las consagradas en las disposiciones que la reglamenta, a saber:

1. Por decisión de la totalidad de los copropietarios.
2. Por destrucción del **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** ocasionado por incendio, terremoto u otra causa natural que supere el 70% del valor total del inmueble.
3. Por deterioro que sufra el Conjunto Residencial que represente una pérdida superior al 75% de su valor comercial.
4. Por orden de autoridad municipal competente, cuando la construcción amenace ruina.
5. Por expropiación ordenada mediante Resolución Administrativa o por Sentencia Judicial. Esta decretada por las autoridades públicas competentes deberán indemnizar o compensar el detrimento patrimonial sufrido por la Unidad y por sus copropietarios, en razón a la desmembración del conjunto y a todos los deterioros ocasionados por la misma.

ARTÍCULO 98. LIQUIDADORES: La Asamblea General de Copropietarios podrá nombrar uno o varios liquidadores, el cual o cuales deberán adelantar el respectivo proceso de liquidación bajo la normatividad estatuida para tales casos.

ARTÍCULO 99. ACTA DE LIQUIDACIÓN: El acta final de la liquidación deberá ponerse a consideración de la Asamblea General de Copropietarios. Aprobada en su debida forma, deberá elevarse a escritura pública y registrarse en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos del Círculo de Neiva.

II. DE LA EXTINCIÓN

ARTÍCULO 100. CAUSALES DE EXTINCIÓN: CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN se extingue cuando se registra en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos la escritura que contiene la respectiva acta final de liquidación señalada en el capítulo anterior o la decisión de la autoridad municipal o judicial.

ARTÍCULO 101. LA EXTINCIÓN DE LA COPROPIEDAD LLEVA CONSIGO INTRÍNSECAMENTE LA EXTINCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CREADA CON ELLA: Las causales de extinción del Conjunto Residencial son las contempladas en el Capítulo III, artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 675 de 2001, a saber:

1. La destrucción o el deterioro total del **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN**, en una proporción que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) salvo cuando se decida su reconstrucción.
2. La decisión unánime de los titulares del derecho de propiedad sobre bienes de dominio particular, siempre y cuando medie el consentimiento escrito de los acreedores con garantía real sobre los mismos, o sobre el Conjunto Residencial.
3. La orden de autoridad judicial o administrativa. El reconocimiento y certificación de tal extinción corresponderá al Alcalde de Neiva, previa presentación de la escritura correspondiente, debidamente registrada, para el asentamiento en los libros de propiedad horizontal existentes del Conjunto Residencial.

CAPÍTULO XVI: DE OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 102. FONDO DE RESERVAS O DE IMPREVISTOS: Para atender los gastos de sostenimiento y administración del Conjunto Residencial y, llegado el caso, cubrir los faltantes que puedan presentarse por el no pago oportuno de las contribuciones relativas a las expensas comunes, se crea el fondo de reserva, que será reglamentado por la Asamblea General y a cargo del Administrador. En principio se constituirá con el diez por ciento (10%) de las cuotas mensuales en que deben contribuir los propietarios en la proporción a su porcentaje de participación, mientras la Asamblea no disponga otra cosa.

La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. El Administrador(a) podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la Asamblea General, en su caso y de conformidad con lo establecido en este reglamento de propiedad horizontal.

PARÁGRAFO: El cobro a los copropietarios de expensas extraordinarias adicionales al porcentaje del recargo referido solo podrá aprobarse cuando los recursos del fondo de que trata este artículo sean insuficientes para atender las erogaciones a su cargo.

ARTÍCULO 103. CUENTAS BANCARIAS: El Administrador abrirá las cuentas bancarias y de ahorros o incluso inversiones temporales, en cualquier clase de activos financieros, que considere necesarios para el adecuado manejo y depósitos de activos financieros provenientes de las expensas, contribuciones, fondo de reserva y demás ingresos que cause la copropiedad que aquí se reglamenta con la copropiedad.

ARTÍCULO 104. PERÍODO PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS: El período presupuestal en que deben aplicarse las inversiones, gastos, ingresos y demás erogaciones será el comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año. Llegada la fecha de cierre, el Administrador cortará las cuentas de dicho año y procederá a elaborar el inventario con los estados financieros correspondientes que consignen el estado financiero y económico de la propiedad, junto con el proyecto de presupuesto para el año o período siguiente, incluyendo el Superávit del año anterior si lo hubiese, previamente refrendado por el Consejo de Administración; junto con el proyecto de distribución de ellos entre los distintos copropietarios para el estudio, discusión y aprobación de la Asamblea General de Copropietarios, la cual requerirá el voto favorable de un número plural de copropietarios que represente el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes representados en la reunión ordinaria que habrá de celebrarse en el transcurso de los tres primeros meses de cada año, quien estudiará, considerará y lo aprobará introduciéndole en su caso las modificaciones que crea convenientes, en beneficio de la copropiedad.

Si la Asamblea no aprueba en dicha reunión el presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, regirá el del período inmediatamente anterior en coordinación con el presupuesto elaborado por la administración con carácter provisional hasta que la Asamblea General adopte uno diferente o el mismo, hasta el 31 de junio del respectivo año; contrario sensu, el presupuesto en ejecución adquirirá el carácter de definitivo. No obstante, conforme a las disposiciones del presente reglamento, podrá convocarse para tal efecto a reunión extraordinaria. Una vez en ejecución el presupuesto adoptado en alguna de las formas prescritas, los propietarios están obligados a pagar las cuotas que le compete subrogar a cada uno de ellos, según el índice de participación.

PARÁGRAFO. TRASLADOS PRESUPUESTALES: El administrador podrá, con visto bueno del Consejo de Administración, hacer traslados presupuestales de un rubro a otro cuando los recursos asignados a dicho rubro fuesen insuficientes para atender los gastos incluidos en el mismo.

ARTÍCULO 105. DÉFICIT PRESUPUESTAL: En cualquier tiempo que se detecte que las sumas presupuestadas resultaren insuficientes o no ingresaren efectivamente por causa imprevista, la administración convocará de

inmediato a Asamblea Extraordinaria para que se decreten los reajustes a las cuotas mensuales, de modo que aquellos gastos puedan ser cubiertos en su totalidad.

ARTÍCULO 106. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS: Las Unidades Inmobiliarias Cerradas son personas jurídicas sin ánimo de lucro que no están obligadas al pago del impuesto de renta y complementarios.

ARTÍCULO 107. IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCIONES DE VALORIZACIÓN: Las Unidades Inmobiliarias Cerradas pagarán el impuesto predial y las contribuciones de valorización correspondientes a las zonas comunes y al espacio público interno, conforme a tarifas diferenciales menores a las tarifas de las áreas privadas.

PARÁGRAFO: Los impuestos, tasas y demás gravámenes que afecte las unidades privadas serán cubiertas por sus respectivos Copropietarios independientemente. Es decir, los que graven la totalidad del **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** serán pagadas por todos los copropietarios en la proporción del Coeficiente que establece este Reglamento. Los Impuestos y Reajustes estarán a cargo del respectivo Propietario titular del inmueble que figure en el momento en que se causen.

ARTÍCULO 108. HIPOTECAS: En caso de existir hipotecas, cuando se reconstruya el Conjunto Residencial por la ocurrencia de la destrucción del mismo en forma total o parcial, subsistirán en las condiciones anteriores a dicha destrucción. Los acreedores hipotecarios quedan autorizados para dividir las hipotecas constituidas en su favor sobre el **CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN** entre las diferentes unidades privadas a prorrata del valor de cada una de ellas. Una vez inscrita la división de la hipoteca en la oficina de registro de instrumentos públicos, los propietarios de la respectiva unidad privada serán responsables exclusivamente de las obligaciones inherentes a los respectivos gravámenes.

ARTÍCULO 109. SANCIONES: Conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16 de 1985, la violación a lo preceptuado en este reglamento por parte del arrendatario de una unidad privada será causal suficiente para pedir la terminación unilateral del contrato de arrendamiento a solicitud del arrendador o del administrador, cuando medie autorización al respecto. Esta condición deberá expresarse en todo contrato de arrendamiento; para tales efectos, se requiere remitir copia del acto al administrador para los fines pertinentes. Por el incumplimiento de las obligaciones o violación de las prohibiciones contenidas en este reglamento, el propietario de la unidad de dominio privado se hace acreedor de las sanciones pecuarias estatuidas en el artículo 9 de la Ley ibídem, en concordancia con las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten, sin perjuicio que el administrador aplique sanciones disciplinarias, tales como restricciones al uso u goce de los bienes comunes, portería, correspondencia, entre otros. Lo anterior no es óbice para reclamarse ante la justicia ordinaria si fuera el caso.

ARTÍCULO 110. SITUACIONES IMPREVISTAS Y DE EMERGENCIA: En todo caso, cuando se presenten estas situaciones, la administración procederá de inmediato a determinar su solución y ordenar los gastos necesarios para conjurarlas así no tengan previsto rubro específico en el presupuesto o se exceda del señalado. Si no pueden ser ejecutados con el presupuesto ordinario, se convocará enseguida a Asamblea extraordinaria para efectos de decretar cuota extraordinaria, con el propósito de proceder al desarrollo de la obra imprevista o emergente.

ARTÍCULO 111. SERVICIOS PÚBLICOS: Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica de las áreas de uso común del Conjunto Residencial le corresponde contribuir para los gastos de cancelación de tales servicios, como también para la reparación, reconstrucción entre otros, a los copropietarios en calidad de expensas comunes, de acuerdo con la Ley 142 de 1994. Los de cada unidad privada, en cabeza de su propietario, según el respectivo recibo de consumo. Los servicios de alumbrado público y de aseo en las zonas comunes y en el espacio público interno podrán ser pagados a través de cuentas de consumo periódico de

dichos servicios o de la tasa de alumbrado público o de aseo, establecidas por el municipio de Neiva. Podrá la administración, en los casos de mora en el pago de las expensas tanto comunes como extraordinarias, ordenar la suspensión de la prestación de servicios comunes a los propietarios; pero la suspensión no podrá ser superior al tiempo de vigencia del retardo o mora.

ARTÍCULO 112. PACTOS CONTRA EL REGLAMENTO: Todo pacto o compromiso que se adquiriera preceptuando las disposiciones consagradas en el presente reglamento y la normatividad que la regula se tendrá como no escrita. En consecuencia, la Administración y los demás órganos que compone la persona jurídica de la Unidad Inmobiliaria procederán a dejar sin validez al mismo, y a impartir la correspondiente sanción a que haya lugar por la infracción consignada en el mentado acto. En todo caso, prevalece la disposición legal sobre los Reglamentos de las Unidades Inmobiliarias.

ARTÍCULO 113. ANALOGÍA: En caso de presentarse alguna situación o circunstancia no prevista en el presente reglamento, se aplicará para cada caso en particular lo determinado en las normas civiles y complementarias, comerciales y en general las disposiciones que llegaren a reglamentar, modificar, aclarar, entre otras, los preceptos jurídicos que regulan la existencia de la copropiedad y casos similares.

ARTÍCULO 114. LIBROS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN: La Unidad Inmobiliaria llevará su propia contabilidad en los libros que al efecto se destinen para tal finalidad. Igualmente los libros de actas de la Asamblea General de Propietarios y de la Junta Directiva, todos ellos foliados y rubricados por la autoridad competente.

ARTÍCULO 115. REFORMAS Y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO: Las reformas y modificaciones al presente reglamento, debidamente discutidas y aprobadas en la respectiva Asamblea General de Copropietarios bajo los parámetros señalados para tal efecto, requiere para su correspondiente protocolización y consecuentemente registrarse en la Oficina de Registros.

En constancia de lo anterior se firma por las personas autorizadas en la Asamblea General de Copropietarios sobre el contenido y aprobación del presente reglamento y por el Representante Legal de la Copropiedad para la legalización ante la autoridad competente, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008).

